

天津市土地资源的公共财政调控

**Public finance regulate and control the land
resources of Tianjin city**

(申请硕士学位)

专 业 公共管理

研 究 生 张 晓 洁

指导教师 陈 通 姜福洋

实践导师 任 雨 来

天津大学管理学院

2004 年 5 月

中文摘要

2002年、2003年国务院五部委在全国联合开展了土地市场治理整顿工作，重点清理开发区（园区）用地和规范土地市场。2004年上半年，国务院七部委又启动深入开展土地市场治理整顿工作，重点清理检查去年以来新上项目用地情况。这项工作紧紧围绕党中央、国务院确定的宏观调控政策措施进行贯彻落实，把住土地供给闸门，有效控制投资规模。该项工作虽然取得了阶段性胜利，但仍然存在土地资源不能合理配置的问题。如何优化配置土地资源、有效管理土地资产，提升地方政府宏观管理功能，建构土地价值形态的管理平台，将是重要而迫切的工作。

谈到土地资源的价值管理应以打通土地管理和财政管理的联系为首要，因为国土资源实质上是国有资源性资产的管理，为求有效管理，须将土地资源纳入社会经济统一价值管理体系中，建立土地预算。面对我国地方政府不时出现土地收益流失，不能有效配置土地资源，无法有效调控土地市场的情况，如何建立与经济社会相适应的土地公共财政模式，使财政与土地部门在经济调控中更加协调，发挥更大的作用是本文研究之目的，因此本文拟运用公共管理和区域经济发展理论，应用文献分析、比较研究和经济计量的方法，定性定量分析国土资源与公共财政的关系。

首先，论述土地市场运行特点，分析土地市场失灵和政府以土地制度、土地产权、土地流转、使用规则和土地公共权利的配置等非市场机制来弥补土地市场失灵，在此基础上总结政府土地管理的规划、用地、经营和行政管理各项职能，同时指出并分析政府在弥补市场配置土地资源中也会出现失灵。

其次，通过事实分析国土资源中的公共财政因素，归纳土地的公共财政管理是多目标管理系统，第一级目标是土地管理具有的资源配置、收入调节、经济稳定、国企改革的公共财政职能，第二级目标是土地管理的财政收支活动，并研究其存在的问题。

再次，通过以上的研究，分析公共财政与土地管理的关系，以及制度面、执行面等方面内容，寻求公共财政调控国土资源的目标、手段、效果。

最后，通过比较国内主要城市、港台、发达国家的公共财政调控国土资源的不同模式，对天津市国土资源的公共财政调控进行分析研究，了解其出现困境的原因，进而对优化天津市土地资源配置提出了政策建议。

关键词：土地资源 公共财政 调控 土地预算 土地市场

ABSTRACT

Year 2002 & 2003, five ministries and commissions of State Department united to open the administering & restructuring work for the land market at the whole country range, the point is to straighten out the land use of the economic development areas (the industry areas) and normalize the land market. In the first half year 2004, the seven ministries and commissions of State Department again go deep into the work of opening the administering & restructuring for the land market, the point is to examine & straighten out the new land usage affairs for which start since last year. This work was carried through & performed by firmly following the macro policy of regulate and control which constituted by the Party Central & State Department. To hold the “gate” of the land supply & to control the investment degree effectively, Although this work got success in phase, the problem of unreasonable land resources scheme still occurred. It will be quite important & exigent work of how to optimized scheme land resources & effective manage land asset; to upgrade the macro administering function of local government; to establish the administering platform of land value conformation.

For speaking of the value management of land resources, it should principally be in response to get through the land management and public finance management, because the land resources materially is the management of a property of state-owned resources, in order to become the resultful management, We must brings the land resources into to uniform value management system of the social economy, to build up the land budget. Face the situation of The land income run off from local government often appearing, Can’t scheme the land resources effectively, Can’t regulate and control the land market effectively. How to build up public finance mode of the land that suit the economy society mutually; To make public finance dept. more assorted with the land dept. during economy regulate and control, then operate more functions is the purpose of this research topic, So this text is trying to use the theories of public management & the regional economic development; to apply the literature analysis; comparison researching; and economic computation; etc methods, To qualitative & quantitative analyze the relation between land resources and public finance.

First, to dissertate the characteristics of circulation of the land market, analyze the land market failure and to remedy the failure by government with land system, land property right, land running & usage rules, the scheme of land public rights etc. non- market mechanism. On this condition, to summarize the land administrant function of government on planning, using, dealing in and administration etc. at the same time to point out and analyze that it also will appear failure when the government try to restore the market to scheme the land resources.

Secondly, by fact analyzing of public finance factor within land resources. To conclude public finance management of the land is multi-targets management system, the first step target is that the land management to have the resources scheme, the income regulating, economy stability, stated enterprise reform, etc. public finance functions; the second step target is the financial activity of income and expenses of the land management and to study the existed problems.

Again, by the above research & analysis of the relation between public finance and the land management, from system side & executing side To seek the target, means, effect of public finance regulating and controlling the land resources.

Finally, by comparing the different mode of regulating and controlling the land resources through public finance among the big local cities, Hong Kong & Taiwan area, developed countries.

To analyze & research “public finance regulate and control the land resources of Tianjin City”, to find out the reason of predicament appearing, then to table the political proposal on optimizing the scheme of the land resources of Tianjin City.

Keywords: land resources public finance regulate and control land budget land market

目 录

中文摘要	I
ABSTRACT	II
目 录	IV
序 言	1
第一章 中国的土地管理	4
§1.1 土地市场失灵	4
§1.2 我国的土地制度	6
§1.3 政府土地管理的各项职能	9
§1.4 政府土地管理中的政府失灵	15
第二章 土地管理的公共财政职能	19
§2.1 土地管理的资源配置职能	19
§2.2 土地管理的社会收入分配调节职能	20
§2.3 土地管理的稳定宏观经济职能	21
§2.4 土地管理与国有企业改革	23
第三章 土地管理与财政收支	26
§3.1 政府财政土地收入	26
§3.2 财政土地收入总量与结构	30
§3.3 财政土地支出	34
§3.4 财政土地支出的总量与结构	35
§3.5 我国财政土地收支存在的问题	36
第四章 土地管理的公共财政调控	38

§4.1 公共财政与土地管理的宏观调控关系.....	38
§4.2 公共财政调控土地管理的基本内涵.....	41
§4.3 土地的财政收入调控.....	44
§4.4 财政调控土地管理的效果.....	47
第五章 公共财政调控城市土地资源的模式比较	51
§5.1 国内几大主要城市土地资源管理的比较	51
§5.2 港台的土地资源管理.....	54
§5.3 发达国家财政对土地的调控.....	56
第六章 优化天津市土地资源配置机制的建议.....	62
§6.1 天津市土地资源与财政的概况	62
§6.2 天津市土地财政的基础工作.....	66
§6.3 改进天津市土地管理的财政调控方式	71
§6.4 天津市土地财政的政策措施.....	74
结束语.....	77
致 谢.....	79
图目录	
图 1-1 天津市中心城区总体规划图.....	11
图 3-1 中国现行税制体系图	27
图 3-2 天津市历年有关土地税收和有偿收益占财政收入比重图	31
图 3-3 天津市城市土地有偿收益趋势图	32
图 4-1 海河两岸可开发土地规划比例示意图.....	41
图 4-2 海河开发用地以外可开发土地规划比例示意图.....	41
图 4-3 天津市财政调控土地资源的效果趋势图.....	49
图 4-4 天津市 1992 年、1998 年、2002 年基准地价比较图.....	50
图 6-1 天津市 2003 年土地利用现状图.....	62
图 6-2 天津市 2003 年中心城区土地利用现状图.....	63
图 6-3 天津市滨海新区 2003 年中心城区土地利用现状图.....	63
图 6-4 天津市市域城市布局规划图.....	65
表目录	

表 2-1 天津市土地供应总量与 GDP 的相关系数测算表	22
表 3-1 天津市 1994 年至 2002 年土地收入表	30
表 3-2 天津市历年有关土地税收和有偿收益占财政收入比重比较表	30
表 3-3 天津市 1994 年至 2002 年土地税收表	31
表 3-4 天津市城市土地有偿收益趋势表	31
表 3-5 天津市土地财政收入分项目构成表	32
表 3-6 天津市分区土地财政收入统计表	33
表 3-7 天津市各用途土地收入占国有土地有偿收益比重表	33
表 3-8 天津财政土地投入及其比重表	35
表 4-1 天津市建成区公共土地产品的价值量估算表	42
表 4-2 天津市财政调控国土资源的效果趋势表	48
表 5-1 七城市地价指数与 GDP 相关度测算表	51
表 5-2 七城市土地有偿收益占财政收入的比重表	52
表 5-3 七城市土地支出情况表	53
表 5-4 香港财政收入与土地非税收入表	54
表 5-5 香港财政支出表	55
表 6-1 天津市 1996 年各类土地面积和价值表	69
表 6-2 天津市 2002 年各类土地面积和价值表	69
表 6-3 天津容积率与 GDP 相关度测算表	72
表 6-4 天津市土地购置与开发面积表	73

序 言

我国有世界上最大的国有资产管理机构，但对国有资产的管理十分粗疏，不仅不清楚国有企业细致的资产情况，过几年就要兴师动众地搞一次清产核资，更重要的是土地这种最重要的国有资产没有实行资产管理，没有进行价值核算和从价值形态上进行有效的管理，甚至都没有列入国有资产管理范围。这种状况造成的后果，一是政府没有对全部国有资产实行有效的监控，导致国有资产流失；二是政府不能对全部国有资产进行有效的评价，导致国有资产运行效率降低；三是没有打通政府的土地管理与财政管理的关系，土地管理没有与政府财政管理统一起来，不利于协调地进行宏观调控。事实上，我们这些年已经看到了现实中这方面的很多问题，很多事情触目惊心，追究其根源，大都与上述原因相关。

之所以如此，中国计划经济时期形成的财政理论和国有资产管理体制有关。中国很长时间奉行的是分配财政或者说是国有企业财政，而不是公共财政。在这种理论与管理之下，政府行为的焦点一向突出对社会与经济的全面控制，而不是让市场发挥基础性和主要的作用，满足各种要素在统一的大市场中进行配置的要求。于是，政府的各个部门各自控制一部分经营性的国有资产，分兵把守，形成部门分割体制。我国的国有资产基本分为三块，一块是财政资金，是流量资产，由财政部门管；一块是国有企业的资产，由各级国资委和各种专业部门管；一块是国土资源，由国土资源部门管。这三块之间始终没有相贯通，肢解了政府统一的资产管理职能。

改革开放二十多年，这种状况有了重大改变。我国已初步建立起了以市场为主导的经济与社会发展模式，财政理论已转到了公共财政基础上，但目前政府的各个业务部门还是各自封闭，缺乏统一的资产管理，土地管理就与政府财政没有建立应有的联系，自然也就缺乏部门之间的协调，导致政府不能发挥对全社会经济调控的应有效率。从最近中国滥建开发区的情况就能清楚地看出这种弊病的严重性。

改革开放以来，中国中央政府一直在改革宏观调控手段，最近几年，比较强调各种宏观调控手段的协调性，特别是对土地管理工作的重要性一再提高，作为调控宏观经济的最基本手段之一。这就更需要我们认真研究土地管理的宏观调控的全面意义，从理论上提高土地资源管理的水平。

如何将土地管理纳入价值管理体系，构建土地与财政的管理平台，国内尚没有这方面研究。本文试图通过对大量客观事实和资料数据的分析并结合笔者八年的土地管理工作和三年的财政管理工作经验在这方面做有益探索。

首先明确几个问题：

第一本文研究的土地。根据有关法律法规，国土资源按权属分为国家所有和集体所有；按性质分为建设用地、农用地和未利用地。本文所研究的土地是城市国有建设用地，这是最为活跃，对经济发展影响最大的部分。

第二国土资源和土地。按公开出版的权威资料，广义的国土资源是指一个主权国家管辖的含领土、领海、领空、大陆架及专属经济区在内的资源（自然资源、人力资源和其它社会经济资源）的总称；狭义国土资源是指一个主权国家管辖范围内的自然资源。国土资源部的行政管理范围包括土地资源、矿产资源、海洋资源。土地资源既具有自然属性，也具有社会属性，即土地既是资产又是资源。在业内，从资产角度分析土地资源时简称为土地，如城市土地。

本文的中心是想建立公共财政与土地资源管理之间的联系，揭示土地管理的公共财政意义，研究如何将政府土地资源管理这种实物形态的国有资产管理纳入统一的价值管理体系当中，实行土地预算，使我国的公共财政预算更加完整，建立与经济社会发展相适应的公共财政模式和国土资源管理模式，使财政与国土资源管理部门在经济调控中更加协调，发挥更大的作用。

本文的结构是：

第一章是政府土地管理的理论基础，论述土地市场运行特点和政府的土地管理职能。

第二章是土地管理的公共财政职能，建立土地价值管理的基础，指出土地管理具有宏观调控的公共财政职能。这是本文的中心内容。

第三章是土地管理与公共财政收支，主要从财政收支与土地管理的关系上，研究现实中面临的基本问题。

第四章是土地的公共财政调控的基本问题，指出土地财政管理的目标、手段和效果。这是本文的重要内容。

第五章是公共财政调控城市土地的不同模式比较，比较国内主要城市、港台的土地管理，也比较发达国家的主要做法。

第六章对优化天津市土地资源配置提出政策建议。

本文的创新点有：

一、运用公共管理和区域经济理论研究土地管理，分析土地市场失灵、政府弥补市场失灵所采取的土地制度、土地流转、使用规则等非市场机制，重新归纳政府的土地管理各项职能，并分析了在弥补市场失灵中也会出现政府失灵。作为土地的公共财政调控的理论支持。

二、以天津为例，通过事实总结土地管理具有资源配置、收入调节、经济稳定三大财政职能，并指出土地代替财政支持了国有企业改制。从这个视角提出土地能作为宏观调控工具的基由，同时也是土地的公共财政调控的前提。

三、以全面的角度分析土地财政收支活动，从制度和执行层面上总结土地财政规律，指出土地实际上是实物财政，可以应用土地预算管理土地，这是土地的财政调控的平台。

四、在以上基础，提出土地与公共财政的关系，进而提出公共财政调控土地资源的目标、手段并验证效果。同时对土地价值的核算做出了大胆尝试。

五、通过比较研究，提出应该结合土地非税收入，从保有、取得、增值三个方面改革土地税制和中外城市改造的特点。

笔者应用本文研究成果对物业税、土地垂直管理体制等热点问题进行了分析讨论。笔者认为物业税实际上是公共财政调控土地资源的一种管理模式，现在实行物业税时机尚未成熟，并兼谈了物业税的三个误区；土地垂直管理要解决现有土地管理体制的弊端，即最大化保障国家土地整体利益和地方政府局部土地效益最大化之间的矛盾，这个矛盾焦点是土地的农业产值远远低于城市建设和工业产值。这需要国家宏观的利益调整分配机制，应该根据我国国情，对全国经济发展的空间布局进行大规模的统一规划。对于地区间农业产值和其他产业产值之差，国家应该用转移支出手段补贴农业省，使之人均生活水平不低于国家平均标准。笔者认为这实际上是财政调控国土资源的重要表现。

第一章 中国的土地管理

§ 1.1 土地市场失灵

1.1.1 土地的特性

土地资源是国土资源的一部分，国土资源指一个主权国家管辖的含领土、领海、领空、大陆架及专属经济区在内的实体，包括土地资源、矿产资源、海洋资源。土地资源是由地形、气候、土壤、植被、岩石和水文等因素组成的自然综合体，具有多种自然属性，这些属性规定着人们对土地的利用活动。

一、面积有限性。土地面积不可再生，不可扩大和缩小，具有稀缺性，而人们对土地的需求是无限的，要求人们必须集约利用土地。

二、位置固定性。土地的空间位置是固定的，不能移动。因此，土地不仅存在总量的稀缺性，还存在土地结构性的稀缺，这就要求人们合理利用各种特定位置上的土地。

三、质量差异性。土地的地质、地貌、气候等条件的差别导致土地的自然生产力和建设用途的巨大差异，要求人们必须不断改进技术，提高土地的自然生产力，并根据不同用途对土地要求的不同，合理利用不同质量的土地，提高土地利用的经济效果。

我们应该看到，现有的土地绝不仅仅是最初的自然状态，土地本身凝结着人类无数的劳动创造，土地的地上地下附着了大量的设施，是人类长期生产劳动的产物。因此，人类赖以生存的土地既具有自然属性，又具有经济社会属性，既是资源又是资产，需要人们全面把握土地的性质，用好土地。

1.1.2 土地市场的失灵

在市场经济中，市场应该对一切生产要素的配置起基础性作用，包括土地，就土地配置来说，就是由市场决定具体的用地性质、用地总量、结构和方式等。但土地市场也会出现公共品、外部性、垄断、不确定性、收入分配两极化和宏观经济波动等失灵问题，导致土地利用的低效率。

第一，土地中的公共品问题。市场就是交易体系，交易的是产权，没有受到保护的明确的产权，物品就没有归属，就会引起社会成员间的暴力抢夺和过度利用。而产权制度是公共品，市场需要，但市场不会自发地建立并维护。另外，像生态环境保护、城市道路和一些公共基础设施，社会普遍需要，但市场作为自利导向、分散决策和相互竞争的个体集合，难以充分提供相应的土地和功能，更难以做到分布在合适的位置上。

第二，土地利用的外部性问题。土地市场上各个开发利用主体往往根据内部

损益来做出土地开发利用决策，但土地的开发利用不仅影响开发者自己，而且还会对其他人带来利益或损害，可是开发者却不能享受这种利益或承担这种损害。如农地合理利用和保护带来的生态效益中，有一大部分被周边地区乃至全社会所享有，而农地所有者并未得到补偿。工业区排放的污染物对周围居民的生活和生产会产生损害，但工业区本身并不承担全部损害结果。外部性导致土地开发利用主体缺乏内在动力去进行生态环境保护等带有好的外部性的建设，但却会刺激给社会带来损害的开发活动。这就是说，市场不能保证土地在不同功能上进行合理配置，而土地利用的后果影响极大，影响到一个地区的发展，甚至会影响到几代人。

第三，土地垄断和无地居民的问题。土地市场像其他任何市场一样，也会由于经营水平和其他因素的关系而自发地产生垄断，造成土地利用效率降低。与其它垄断不同的是，土地垄断会引起严重的社会问题，威胁社会政治进程。从政治角度看，土地是人们共同的家园，所有社会成员对土地都天然有一份不可剥夺的权利，这种权利不以市场交换的结果而消失。但在竞争性的土地市场上，某些人可能会失去所有的份额，没有立足之地，所以，土地垄断势必会引起极大的社会收入分配的差距，失去政治合法性，引起社会动乱。

第四，土地开发中的不确定性问题。社会的存在和发展要求土地在不同功能上进行合理配置，但土地开发利用方式是各个市场主体分散独立决策，每个主体所掌握的信息都是有限的、不充分的，因此，就可能出现土地开发供大于求或供不应求的局面，带来土地资源的浪费和利用效率的降低。比如过多的闲置商品房就会造成有房没人住，有人没房住的不合理现象，实际上就是供给的总量与结构不符合社会的需求，由此引发拖欠偿还银行贷款和施工与材料供应单位帐款的现象，严重时，会引起整个经济的动荡。

第五，土地开发导致的经济波动问题。土地承载着一切人类活动，是人类一切活动的基础，因此，土地资源的配置不仅是生产要素配置的一项重要内容，而且对于其他资源配置都具有重要的影响，土地开发对整个经济活动具有极大的诱导和抑制作用，社会经济发展的规模、速度及其可持续性，在相当程度上依赖于土地资源的供应状况。而土地的开发利用成本高，土地利用方向变更困难，土地开发利用的市场退出成本极大，各种位置上的土地在功能上必须保持长期稳定，但市场机制往往会形成正反馈的自激状态，导致土地价格变动过大而给整个经济与社会带来巨大的冲击，形成整体经济波动，造成巨大的社会损失。上个世纪九十年代东南亚金融危机的起因之一和我国海南的经济震荡的直接导火索就是房地产开发过热，房地产市场的畸形繁荣。

§ 1.2 我国的土地制度

土地资源配置对整个经济的发展和社会的安定关系极大,而土地市场又存在失灵,所以,社会需要政府以非市场机制来消除和减少市场失灵,这就是政府土地管理的根本目的和意义。

1.2.1 土地制度的内涵和意义

政府干预市场首先是建立市场制度,制度本身就是政府提供的最基础的公共品,建立和维护土地制度是政府土地管理的最根本职能。相对无制度而言,制度的根本意义在于确立各项权利与义务和权利义务的变化规则,对各种事物进行界定,提高整个社会经济活动的效率。土地的开发、占有、使用涉及的种种复杂的利害关系等,土地制度就是对土地利用的规范,包括土地权属体系、权属流转规则、土地使用规则、土地管理的公共权力配置和管理程序等。这些制度规范使土地市场获得了运行的基础。

制度本身对社会成员具有激励与约束作用。制度确定什么行为是允许的,人们从事这类活动可以从中获益;制度还规定什么行为是被限制和禁止的,人们从事这类活动就会受到损失和惩罚,从而抑制这类行为。土地制度规定了哪些土地开发利用活动是制度所允许的,哪些开发利用活动必须要经过种种限制性审批,哪些用地性质的变化是被禁止的。

不同的制度是建立在不同的理论体系基础上的,表明了人们对政府与市场这个基本关系的认识,也是居于支配地位的统治集团利益的体现,对现实各项管理活动具有基本的规定性。总的来说,我们可以根据土地制度中最根本的部分——土地所有制来划分,世界各国的土地制度可以分为土地私有制和土地公有制两大土地制度,这两大制度对土地市场失灵的认识和整体解决方案完全不同,政府在土地市场上所发挥的作用不同,对土地各项权属的安排不同,因此,土地市场的运行也就很不相同。不过,现实世界的变化趋势是混合经济,这就决定了任何土地市场都必须同时具有市场自发机制和政府管理双重力量调节。

1.2.2 我国的土地权属体系

土地产权体系包含所有权、使用权、处分权、收益权等多项内容,但可以分为所有权和使用权两大类。各种土地权属实际上就是各个层次上土地资源配置的各种具体形态。权属体系中的各项权属之间存在着相互联系和制约的关系,土地所有权和使用权可以分离,分别享有规定的处分权和收益权。但所有权是整个权属体系的根本,制约着其他各项权利。

我国宪法规定:我国的国土资源按权属分为国家所有和集体所有,矿藏、水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂等自然资源,属于国家所有,即全民所有,由法律规定属于集体所有的森林和山岭、草原、荒地、滩涂除外;城市的土地属

于国家所有，农村和城市郊区的土地，除由法律规定属于国家所有的以外，属于集体所有；宅基地和自留地、自留山也属于集体所有。集体所有土地由不同的村集体经济组织和乡镇集体组织经营管理。按 1995 年土地详查，中国政府所有的土地约为 505 万平方公里，占国土面积的 52.6%。由于我国法律规定土地所有权只能由农村集体向政府单向变动，长期下去，政府所有的土地面积将单调上升，越来越大。

我国政府可以将土地使用权有偿有限期地出让，土地使用权到期，土地及其地上建筑物由政府无偿收回，需继续使用的，经批准，期限可以有偿有期限地延长。

农地的集体所有和家庭承包是农村土地制度的核心，由于承包期长达三十年，在承包期内，土地承包权与所有权几乎相等，所以，我国农村土地实际上是一种世界罕见的双层所有制结构，这种双层所有制无论是在理论上还是在实践上经常出现相互侵扰的问题，并不稳定，特别是临近承包期限的时候，承包者往往过度使用，导致土地肥力的长久的损伤。

任何一个国家里，政府都拥有一定的土地资源，因为至少政府向社会提供公共设施必然要占用土地，同时，为保障公民的政治权利，政府必须保留一部分公共土地，不能全部私有化。但中国的土地制度赋予中国政府规模极为巨大的土地所有权，远远超过了上述基本需要，体现的是国家对资源的高度垄断倾向。然而，任何所有权并不仅仅是资产，其实更意味着责任，政府拥有这么多的土地，就意味着全国土地利用的效果在很大程度上取决于政府管理，政府必须负起由此引起的各种责任。

发达国家和地区的政府基本上实行土地私有制，政府手里土地很有限，各个层次的土地权属均由市场配置，充分刺激土地利用效率的提高。权利与义务总是对称的，庞大的财产也就意味着庞大的义务。土地私有制的制度设计者认为，城市土地如果一律收为公有，政府照顾庞大土地将是一项沉重的财政负担，同时也要对社会承担过大的责任，因此，这些国家和地区除了公园、道路等公共建设用地之外，其余土地为私有。土地私有并不妨碍政府对土地进行公共管理的能力，政府同样可以约束私人土地的流转和利用过程，必要时政府同样可以征收私人土地，或在私人土地上进行军事部署等公共管理活动。但在平常，由于政府并不拥有那么多的土地，也就无需由政府照料这些土地，不承担土地资源的配置责任，从而避免了公共物品管理的低效率，减少了公共开支和社会负担。

1.2.3 我国的土地流转规则

土地流转规则包含两项内容：一是权属流转，二是土地性质流转。我国宪法规定：国家为了公共利益的需要，可以依照法律规定对土地实行征收或者征用并

给予补偿；任何组织或者个人不得侵占、买卖或者以其他形式非法转让土地；土地的使用权可以依照法律的规定转让。这就明确了我国土地流转的基本规则：

一、土地所有权不能买卖交易，土地所有权变更仅限于政府对农村集体拥有的土地的征用，这并不是市场的等价交换，而是政府按照自己制定的定价规则进行带有某种程度强制性的获取土地的行为。除了政府以外，农村集体经济组织拥有的土地所有权不能向其他社会成员转让。因此，土地所有权市场完全由政府管制，市场机制丝毫不能发挥任何作用。

二、土地使用权可以流转，土地使用权分为国有土地使用权和集体土地使用权，前者在符合规划的条件下可以流转，这一部分土地基本上是由市场配置，集体土地使用权流转严格限制，禁止买卖或以其他形式转让，实行土地用途管制。具体的土地使用权流转形式包括转让、出租、抵押或者用于其他经济活动，但农村集体经济组织在自己的土地上也不能随意建设非农项目，农用地改变为集体建设用地要经过农用地转用审批，改变为其他建设用地经过农用地转用和国家征用审批，并且对征用权限有严格规定。

土地使用权的流转引入了市场机制，在土地二级市场中，市场机制较多地发挥了作用，促使土地利用效率提高，这些年我国各个城市面貌的巨大变化可以证明。但我国的土地制度赋予政府垄断一级土地市场的地位，政府完全控制建设用地总规模，政府对建设用地实行统一规划、统一征用、统一储备、统一开发、统一供应、统一管理的行政审批制度，全社会的一切新增建设用地只能从政府手中获得，土地一级市场的均衡状态完全靠政府把握，市场机制对土地供应根本不起作用。由于土地用途变更困难，最初的开发利用会规定着其后长时间的使用，所以，对土地市场来说，一级市场是整个土地市场体系中最重要的一部分。

1.2.4 我国的土地使用规则

我国宪法规定：一切使用土地的组织和个人必须合理地利用土地。我国的土地制度规定，国土资源按性质分为建设用地、农用地和未利用地三大一级类，政府对城乡土地使用过程实行管制，核心是要求土地使用者按照批准的用地性质使用土地，不能随意转变用地性质，特别是农用地变为建设用地必须经过政府规划、转用和征用审批，否则不能改变。违反用地性质规定，自行改变用地性质的，政府可以依法处罚直至收回土地。根据土地法律法规，在城市规划区范围内，以出让等有偿使用方式取得土地使用权进行房地产开发的闲置土地，超过出让合同约定的动工开发日期满 1 年未动工开发的，可以征收相当于土地使用权出让金 20% 以下的土地闲置费；满 2 年未动工开发时，可以无偿收回土地使用权；但是，因不可抗力或者政府、政府有关部门的行为或者动工开发必需的前期工作造成动工开发迟延的除外。

在经济发展过程中,资源配置需要经常调整,主要内容是减少低效益领域的资源配置,增加高效益领域的资源配置,土地也是如此。由于农用地的土地收益远远低于城市建设用地的收益,所以,集体和农民往往具有改变土地用途,将农用地变为建设用地的动机,但由于我国土地制度规定这个过程必须由政府控制,所以,开发商和农村集体组织私下协议在集体所有土地上建设商品房和工业厂房,如天津大寺住宅区就是在集体所有土地上违法建设的商品房。1996年我国耕地19.5亿亩,到2003年底为18.89亿亩,平均每年减少1000余万亩。在政府对耕地实行严格保护的情况下耕地面积还大量减少,说明市场力量与政府意志具有明显的反差,反映了我国土地制度的特有矛盾,政府的土地管理存在失效问题。在城镇里,社会需求决定了工业用地的收益低于商业用地和居住用地,因此,一些原来通过划拨途径获得工业用地权的单位也受利益驱动,没有经过政府土地管理部门的审批和土地出让环节,私自变为商业用地或居住用地,形成土地隐形市场,如天津瀚金佰酒楼就是一个例子。对此,政府主管部门虽然采取了很多措施,但由于受到国企改革等大环境的压力,效果并不理想,说明实际中市场机制引导的土地流转与土地制度规定的流转规则有严重的冲突,土地制度时刻面临调整的压力。

§ 1.3 政府土地管理的各项职能

在土地市场上,政府减少各种市场失灵的职能可以归结为三个基本方面。

1.3.1 规划职能

一、规划的意义

社会要求土地要实现多种不同的功能,在这些功能上有适当的比例和区位安排,但分散的土地使用者以自己的利益为行动指针,难以做到这一点,所以,政府要代表社会公众的利益,对土地利用做出总体安排,保证社会需要的土地各项功能的实现,包括生态环境用地、农业用地和建设用地等。政府土地规划就是对土地利用的总体安排,是对一定时期内一定区域内经济社会发展、土地利用、空间布局以及各项建设的总体性部署和具体安排,土地规划的主要内容就是对各类用地总量、结构和位置的设计和规定。由于土地一经投入某项用途后,改变用途的成本高,对周边的影响很大,所以,土地规划要充分考虑社会发展的要求,具有前瞻性,保持长期稳定,不能任意改变。

由于所有项目都必须建设在土地之上,土地未经规划不得开发是世界各国共同恪守的原则,所以,土地规划对社会经济发展具有重大影响,可以刺激引导经济发展,也可以制约和误导经济发展。因此,土地利用规划必须建立在社会上所有土地利用主体的要求基础之上,不是政府单方面意愿的体现。土地利用规划集中体现了政府的作用,是政府与市场关系的结合点,规划要恪守政府的本分,把

握粗细。政府的土地规划应该是全社会意愿的体现,而不是政府意愿的一意孤行,所以,土地规划应该只是一个框架,不能过细,必须要给市场的资源配置以充分的空间,否则就是计划经济。

各类规划的核心是统筹安排各项用地,即把城市性质、规模和发展方向,产业布局和结构,各项基础设施等落实到各项用地上,并保证一切建设用地与建设活动相统一。我国基本国策要求节约土地,经济社会发展要求土地集约利用、永续利用,包括适度的用地规模、合理的用地比例等。土地利用规划还要反映当前社会的突出问题,通过土地规划引导问题的解决,如我国当前的土地规划要推动城市与乡村的协调发展,推动城市化的有序发展。

二、土地规划的内容

土地规划包括经济社会发展方向、功能布局和人民生活,规定各种用地性质的土地开发总量、结构和布局,制定相应的指标体系和具体指标。土地利用规划一般将土地分为农用地、建设用地(居住、工业、商业、生态等)和未利用地。要有总体性的产业布局 and 安排各项基础设施。

土地计划管理由长期的土地规划、城市规划、中期和年度的计划组成,主要内容包括:通过土地利用现状分析、土地适宜性评价、土地生产潜力分析、土地利用预测等土地利用专项研究基础确定土地利用目标和对策;协调和平衡地区、部门用地规模、结构和用地指标;确定各区土地开发、利用的方向和保护措施的土地利用分区、布局主要骨干工程;严格实行土地供应的集中统一管理;严格控制土地供应总量;优化土地供应结构;确定城市建设用地的空间布局、功能分区等。

土地利用规划表明了政府对未来社会与各产业的发展意愿和布局。我国的基本国策要求节约土地,经济社会发展要求土地集约利用、永续利用,即要求土地利用规划能使土地利用形成良好的循环规律。天津市现行的城市规划要把天津市建设成为经济繁荣、社会文明、科教发达、设施完善和环境优美的现代化港口城市 and 我国北方重要的经济中心,环渤海地区的经济中心。中心城区要加快发展第三产业,实施工业东移战略,大力发展滨海城区,合理布局市域各级城镇,逐步形成以中心城市为依托,结构合理、规模适度、功能完善的市域城镇体系。天津市政府确定的“三步走”发展战略,在五年内大力发展基础设施建设,包括:海河服务型经济景观带开发、快速路系统工程、绿色家园工程和地铁2、3号线工程等,全面提升天津城市载体功能,努力建成现代化港口城市 and 我国北方重要的经济中心。见图1-1。

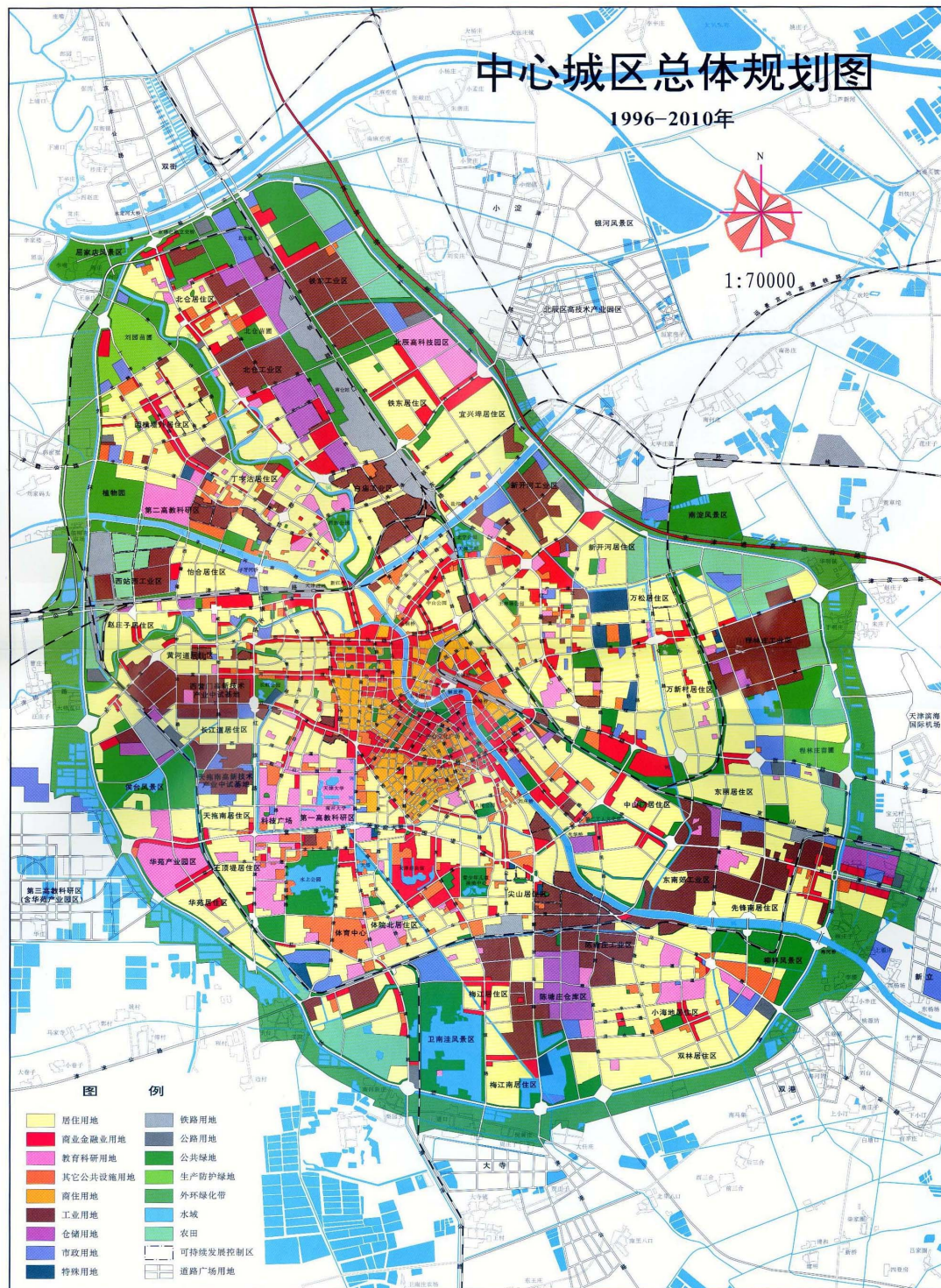


图 1-1 天津市中心城区总体规划图

从图中可看出，在中心城区居住用地面积最大，其次是工业，最后是商业。

土地规划不仅要有土地的空间安排，还要有时间安排。土地的空间规划要求在对用地行业发展预测的基础上，提出各行业、部门的土地使用方向、用地供给和用地区位。土地的时间规划要求制定合理的规划期限，这是计划管理的许诺

原则要求的。许诺原则是总结计划期限实践得出的，任何一项规划都是对完成各项工作所做出的许诺，许诺越大，实现许诺的时间就越长，实现许诺的可能性就越小，因此，无论何种性质的规划，必须有期限要求。规划期限要有弹性，既要考虑到产业发展、交通、电信、资源保护等行业特点，也要考虑目标的战略宏观性和具体实施性，最主要的是要符合社会经济运行规律，目前各国都是通过法律规定规划期限。

1.3.2 用地管理职能

一、用地管理的意义

土地规划一经批准，即有法律效力，在较长的时间内付诸实施。土地规划的落实要求全社会各项土地开发和利用都要符合规划，但土地市场依据利益原则运行，各个土地开发利用主体都有内在的驱动力按照自身利益最大化来行事，而法律法规和土地规划包括了对这种行为的限制，但各个土地开发利用主体不会全都自动地遵守法律法规和土地规划，多元化的土地开发主体，各有其利益取向，经常有为了自身利益而违背土地使用规划性质的倾向，所以，政府需要监督土地流转交易，并对用地情况进行检查，纠正违法用地行为。

二、用地管理的基本内容

政府土地管理部门依照各项法律规定和土地规划，对申请、建设、使用土地的整个过程进行行政管理，主要包括：地籍管理，保护土地产权和土地使用权的合法交易；控制用地性质变化，保证各项土地功能；对违法闲置、污染损害土地等行为的监察管理。

按我国现行法律法规，城市土地管理依据《城市规划法》和《土地管理法》对从土地使用权的取得至土地使用权的终止实行全过程管理。土地产权管理依据《土地管理法》，土地的建设管理依据《城市规划法》和《土地管理法》。任何单位和个人在城市规划区内使用土地进行建设，必须依法申请选址定点，经审查批准并核发建设用地规划许可证后，向政府办理土地出让手续，领取《土地使用证》，若需要新建、扩建和改建建筑物、构筑物等工程的，依法提出建设申请，经审查批准，核发建设工程规划许可证后方可施工，竣工后经验收合格后若转让土地使用权需进行土地变更登记，变更土地使用权。在此过程中，政府依照两部法律对土地进行全程监督检查，对土地使用、规划控制、建设工程监督检查，查处违法用地和违法建设。对未按两部法律和《出让合同》约定的土地用途、动工开发期限开发建设土地的，可以征收土地闲置费直至无偿收回土地使用权。

1.3.3 土地经营职能

一、政府土地经营的意义

我国政府既是社会的统治者也是城市土地的所有者，既要满足经济与社会

发展对土地的要求，同时，对巨额国有土地资产负有经营的重任，在为城市发展提供保障的同时，获得经济收益，也就是正确地经营城市。

服务和经营这两者是并行不悖的，就像政府征税既是对社会经济活动的调节，又是取得财政收入的过程一样，好的税制即能够完成政府的职能，又能为政府履行这些职能提供必须的资金支持。规范用地要靠经济手段，包括价格手段、惩罚手段，这都会为政府带来收入。

二、政府的土地开发职能

土地是一种稀缺性资源，城市土地是城市各项资源配置的载体，是城市的主要资产。土地的价值在于吸附的物化劳动，对城市土地投入的高密度劳动决定了城市土地价值的不断提升，在同一块土地上因追加劳动形成的价值是城市土地财富产生的主要源泉，对城市土地追加的劳动越多，可以收取的地租越多。从经济角度分析可以得出结论，政府作为城市土地所有者对城市土地进行熟化配套，完善市政基础设施配套可以获取最大的土地出让价格，实现收益最大化。同时，熟地出让有利于规划的实施，可以保证出让土地项目按照规划标准进行配套；开发商通过竞争拿到土地后必然精心设计，赋予土地更多的劳动，确保建设高质量和良好的社会效益；作为政府通过招标、拍卖出让土地则可以增加政府行为的透明度，避免腐败行为的产生。

配套熟化土地，要开发整理已储备土地。对农用地通过开发使生地变成熟地，使其达到建设所需的“几通一平”状态，对原城市用地通过整理，进行拆迁、归并组合和平整，完善基础设施。这需要财政投入建设城市基础设施和公共设施，配套熟化土地。因此财政机制在政府调控土地市场中有着重要的地位。财政投入可以发挥引导作用，适当扩大国家财政对公共基础设施的直接投资，吸纳、带动社会资金参与公共基础设施建设，提升周围土地价值，引导开发周围土地，可收到放大财政政策的“乘数效应”之利；财政投入的规模、方向与结构，直接影响社会对土地的投资规模、方向和结构。

政府要通过对城市土地的积聚、重组和运营，满足城市发展的要求，不断提高土地使用的经济和社会效益，提高城市整体价值，提高城市竞争力，提高市民福利水平。

1.3.4 我国土地管理的公共权力配置

国家土地管理局成立于1986年，实行城乡土地统一管理体制。1998年升格为国土资源部，统一管理土地、矿产和海洋等资源。土地管理的公共权力以往由各级政府分别行使，各级国土资源管理部门是地方政府的下属部门。我国农用地转为建设用地的审批权限本来就是高度集中的，土地管理法规定：征用下列土地的，由国务院批准：①基本农田；②基本农田以外的耕地超过35公顷的；③其他

土地超过70公顷的。此外的土地，由各级政府批准，并报国务院备案。城市建设用地改变性质，要经过规划审批和补交地价。

2004年国务院对国土资源管理体制实施重大改革，土地管理的审批权限由国土资源部和省级土地管理部门行使，市、县、乡土地审批权力上收，不再由地方政府管理，其国土资源管理机构由省级土地管理部门垂直任命。

这次管理体制的变革主要是为了解决因分级管理的国家土地整体利益和地方政府局部土地效益最大化之间的矛盾，矛盾的焦点是农用地转性的控制与突破控制。中央政府特别关注粮食安全问题，其具体表现就是要求各省市自治区都必须划出基本农田保护区，不得改变用途。但农地的经济效益远远低于城市建设用地，特别是接近城市的土地，普遍具有转为建设用地的自发倾向。像天津的农用地总体质量不高，耕地的盐碱化、沙化、污灌问题日益突出，退海形成的盐碱化土地，受海水倒灌影响，愈加难以耕种，此类耕地占全市耕地面积的44%，沙化土地占5.3%，显然发展其他产业比发展农业要合适。解决这个矛盾的正确方法应该是区别对待，在全国范围内宏观调控。中央应该根据我国人口、资源分布不平衡，各地区经济社会发展水平差异的国情，在全国范围内统一规划，划定基本农田保护区，有的省市多一些，有的省市少一些，着眼于促进生产力的发展。对于由此产生的利益损益，可以通过转移支出手段来解决，补贴农业省。这正是土地财政调控的重要表现。

从横向上看，国土资源的管理涉及到众多的行政管理部门，一个项目用地从审批到开工建设需要经规划、计划、土地、建设、外经贸、房管、国资、环保、人行、农业等涉地部门认可，各部门在众多涉及土地管理的业务都有各自的部门规定，并且管理的是土地管理中的一部分内容，如计划部门制定经济适用房用地计划，对土地资产评估确认国资部门、房管部门和土地部门各有行业标准。各部门的审批环节、报批时限、管理规定多有冲突，每个部门规定都有自己的法律法规依据，实际中国土资源的公共权利又被多个政府部门代表和行使，审批权限横向分割。

1.3.5 我国政府国土资源行政管理内容

国土资源行政管理是1999年国家政府机构改革与职能调整后形成的新概念，是指国土资源行政主管部门及其公务员依据宪法、土地和矿产等资源法及其它有关法律、法规的规定，在国务院赋予的职能范围内，对土地资源、矿产资源、海洋资源等自然资源进行保护和开发利用活动中的社会公共事务进行的管理。根据国务院的授权与分工，目前国土资源行政管理的职责由国土资源部主管部门和其它相关部门依法履行，主要内容包括以下方面：

一、土地资源调查与评价管理

土地资源调查评价是国家宏观决策和国土资源管理的重要基础工作，是根据国家对土地资源规划、保护和合理利用的需要，根据我国经济社会发展近、中、长期工作部署的要求，对我国领土和管辖海域范围内的土地资源开展的基础性、公益性、战略性综合评价工作。包括城市用地分等定级、农用地分等定级、土地详查、土地变更调查、基本农田保护调查、城市土地遥感动态监测等。目前，重点工作是耕地后备资源调查评价、土地利用现状调查、土地利用变更调查和土地利用动态遥感监测工作。

二、土地资源所有权和使用权管理

土地资源所有权和使用权管理，是国土资源行政管理的主要内容之一，并以维护国家的权益，适应社会主义市场经济体制建立，并完善使用权出让制度和转让制度，保护合法使用人的权益为基本点。

三、土地资源规划与管理

国土资源规划是国家对国土资源的调查、开发利用和保护实行宏观调控的手段。国土资源规划由全国总体规划、跨省（区、市）规划以及县级规划构成。我国国土资源规划主要包括土地资源规划、矿产资源规划、水资源规划、海洋资源规划、国土资源大调查规划等，高层次的规划指导和约束低层次的规划，低层次规划分解、落实高层次规划的目标。就天津而言，涉及土地规划的有国土规划、土地利用总体规划、城市总体规划。

四、土地资源资产管理和财务管理

土地资源具有资产特征，资产就需要保值增值。因此，国土资源行政机关依据国家有关法律、法规及政府授权，对土地资源行政有关的财务收支进行管理的活动。

§ 1.4 政府土地管理中的政府失灵

土地资源配置中市场失灵的存在，为政府对其进行干预提供了依据。但政府也会失灵，而且政府失灵带来的后果同样严重。比如土地产权制度，即使有了也可能存在缺失和混乱，也会导致土地市场不能有效地运行，产生资源滥用的“公地悲剧”等现象，从根本上降低土地资源的使用效率。传统的城市土地使用权是无偿无限期使用，禁止转让，不利于土地有效利用和合理配置。

制度也有优劣之分，好的土地制度可以为土地市场的参与者提供交易框架和长期预期，使资源利用效率提高。坏的制度则违背普遍的人性假定，只能给人们短期的预期，鼓励短期投机活动，不利于资源利用效率的提高，甚至还使土地利用效率降低。以我国农地制度为例，人民公社集体拥有集体使用的大锅饭制度使土地产出率降低。

改革开放以前，中国城市建设用地长期实行无限期和无偿的使用制度，一

切建设活动都由国家垄断，根本没有市场机制起作用的空间，不存在出让转让问题。改革开放以后，如何既能保证政府对土地的控制，消除和减少市场失灵，又能使土地满足市场经济灵活多样的需要，是我国土地管理的主要矛盾。

1.4.1 管理问题

土地资源合理配置的前提是权属清楚，但我国1995年开展的土地详查表明，除已查清的国家和集体所有土地之外，还有一部分未定权属的土地面积，1997年开展的全国行政区划勘界也只初步将省级行政界线划清，省以下的仍未划清，因此，各类土地权属底数和边界还不清楚。

土地权属应获明确的法律保证才能进入市场进行资源合理配置。我国法律规定：集体所有土地由县级人民政府登记造册，核发《集体土地所有权证》，确认所有权；国家所有土地通过《国有土地使用权证》中的权属栏表明国有权属。但目前，我国对集体所有权属登记正在开展，还未核发完毕，天津也只核发了26本；对国家所有权属，各地也同样存在不甚清楚的情况，天津正在进行城镇地籍调查，力争4年内查清权属，登记完毕，这种现状势必对土地资源的合理利用带来不利影响。

1.4.2 委托代理问题

我国城市土地属于全民所有，但不可能由全民直接行使所有权，城市土地的所有权只能由其代理人——政府来行使，具体地说是由处于决策地位的行政官员来实施。这就有一个委托代理问题，而且是多层代理，代理人会损害委托人的利益。公众与政府的信息不对称，政府机构的产出常常是难于度量的，政府机构可能会利用自己的信息优势，以牺牲公共利益为代价，来获取自己的好处，从而使资源配置处在某种低效率状态。

改革开放后的二十多年，我国对城市建设用地主要实行协议转让，后来才有了招标、拍卖和挂牌，其中挂牌方式是实践中由拍卖出让派生而来的。显而易见，协议出让方式的市场化程度以及交易透明度都是最低的，造成了很多严重的问题：①闲置炒卖土地。由于通过私下协商签订协议出让价格远低于市场价格，土地开发商与其冒着很大的风险投入大量资金和精力进行开发，还不如转手倒卖。②协议出让实际上是一种不规范的许可证制度，政府制造了一种进入壁垒，限制了进入这个领域的企业的数量。③协议出让的土地以低于市场价格让渡给房地产开发商，极大地刺激了权钱交易的腐败行为，政府的土地收益流失。自1987至2002年15年间，协议出让方式一直在我国城市经营性用地出让中占据着主导地位。据权威人士提供的数字，目前中国城镇有偿出让的土地中，以招标、拍卖等方式出让的仅占5%，其他高达95%是协议出让。在北京市2000年达成的721宗、总面积约874万平方米的土地交易中，通过拍卖完成的仅有3幅。在2001年底召开的

2001年中国地价高级论坛上，全国人大环境资源委员会委员王先进称：“有专家估计，每年国有土地资产流失约100亿元。我认为这个数字是非常保守的，粗算一下，流失的数字应该是几百亿元至千亿元。”

从2001年国务院《关于加强国有土地资产管理的通知》，到2002年国土资源部《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》，再到2003年国土资源部和监察部的《关于继续开展经营性土地使用权招标拍卖挂牌出让情况执法监察工作的通知》，中国城市建设用地有偿有限期地出让土地使用权的招拍挂制度已经正式地引入了市场机制，应该使土地买卖变得更加透明，土地资源配置向更有效率的方向发展。目前中国已经有90%以上的县市建立了招拍挂制度，但一些政府与开发商将经营性土地变通为招商引资项目或公益事业，从而规避招拍挂，继续行政划拨土地。有的先公开挂牌出去，然后再利用政府支持企业发展的借口把钱“支持”回来。

1.4.3 政府的垄断性

政府管理的目的是促进社会效益的最大化，而不是谋求自身利益最大化。在现行的土地制度下，政府作为一级土地市场唯一的土地供应者，垄断了新增城市土地供应量，没有竞争对手。一方面，如果政府利用其垄断地位，最大限度地寻租，以实现土地供给的最大利润，导致地价飞涨，尽管政府的土地收益多了，但城市各行各业的经营成本升高，削弱了城市整体的竞争力。另一方面，各地官员政绩考核和去留升迁主要取决于创办多少开发区，引进多少资金，创造多少产值，而扩大土地供给有利于上述指标的抬升，政府土地供给的机会成本很低，政府强制征用农地只付出很有限的价格，于是，各地政府往往乱建开发区，越权批地，优惠土地开发，忽略应得的土地供给垄断利润。

1.4.4 短期行为

向未来延伸的外部性是指现在经济活动中产生的一部分收益或成本要在未来才能表现出来，而当前无法享受或不必承担，这里以外部不经济性为例进行说明。政府为了当代人的利益而管理土地，可能导致未来人的利益受损。例如，人们在进行非农建设时，占用和浪费大量耕地后备资源，对目前来说，其外部不经济性并不明显，但随着人口的增长，社会经济的发展，其造成的损失将逐步表现出来，这种外部性往往不会被政府所削弱，反而会被加剧。政府自身因标榜政绩而好大喜功，过度建设，过度开发，竭泽而渔，甚至搞开发性破坏。

1.4.5 管理体系内部矛盾

我国从中央到地方的多级政府虽然遵从下级服从上级的原则运行，但实际上，每一级别的机构都有各自相对独立的利益，因而其目标并不完全与上级的目标相一致，各项政策在执行过程中出现偏差是常见现象，设置的级别和层次越多，

可能出现的偏差也越大。中央关于保护耕地的基本国策到了基层就大打折扣，城市和其他非农建设实际用地总量年年超过中央计划指标便是一个例证。这也是2004年土地行政实行垂直管理的主要背景。

地方政府作为介于中央政府与土地经营者之间的特殊层次，具有双重代理人的特性：一方面为了执行中央政府政策或上级政府的指令，采取各种手段和措施阻止耕地的浪费和破坏，以尽量完成指标；另一方面，又常常表现出地方经济“守护人”的身份，对某些非法占地亮绿灯，以“促进”城市建设和地方经济的发展。

1.4.6 官员的机会主义行为

政府职员的工作具有很大的外部性，即当他对工作尽了最大努力时，他可能承担全部成本，而仅获得一部分资源配置带来的好处。例如，作为一名土地管理员，为了保护耕地、实现土地资源的优化配置，要付出很大的劳动和精力，而且还要得罪违法用地者、其他管理机构及政府官员，有时甚至还有生命危险，但个人从资源优化配置中得到的利益是非常有限的。反之，他若采取机会主义行为时，他将得到由此带来的全部好处，而只承担很小一部分资源配置不佳而带来的损失。

第二章 土地管理的公共财政职能

土地资源是政府掌握的众多资源中的一种实物形态，土地管理是政府对社会关键生产要素管理。但政府的这项业务职能同时也是规模庞大的国有资产管理，从抽象上讲，也可以说是公共财政的一种形式。通过土地管理，政府也同样履行着公共财政的资源配置职能、收入分配职能和稳定宏观经济职能三大职能。而且，由于土地的独特属性，政府土地管理在宏观调控方面具有不可替代的作用。1987年我国土地有偿使用制度改革启动，城市土地进入市场，资产价值得到体现，土地在城市建设、工业发展、企业改革、经济结构调整等诸多方面发挥了明显的财政性作用。

§ 2.1 土地管理的资源配置职能

2.1.1 土地管理的资源配置作用

资源合理配置是经济生活中永恒的主题，合理配置资源自然包括土地资源，土地资源配置的目的在于提高土地利用效率，满足社会的发展要求，增加全社会的福利。因此，土地管理作为实物形态的资源配置，履行着与财政一样的资源配置职能，是直接的、具体的资源配置。

由于所有项目都必须建设在土地之上，所以，土地规划是市场资源配置活动的基础，在一定程度上规定了各种资源配置的大致情况。政府土地资源配置的首要任务是为公共品配置土地，具体来说就是安排好生态环境用地和政府投资的公共基础设施建设用地。其次，政府的土地资源配置要结合土地自身的自然性质和区位特性，合理开发利用土地。最后，政府的土地资源配置还要考虑到各类用地的外部性问题，做好各类用地的大致规模、结构、方式和位置安排。

政府通过土地资源配置调整，可以贯彻区域发展战略，把土地资源配置到急需发展的产业和领域，可以改善产业结构，直接弥补了财政财力的不足，是实物形态的财政政策。

政府的土地资源配置应该是一种宏观调控手段而不是微观管理，要适应经济发展的客观要求，为经济增长开辟空间，发挥市场的作用，提高土地利用的经济效益。从1996年以来天津实施了工业搬迁、调整、危陋平房改造、交通系统建设、基础设施建设等一系列工作，形成了较为合理的城市功能区，增强了城市功能，为经济社会发展做出了贡献。同样，政府土地资源配置不当会引起严重后果，如城市“抛荒地”，“抛荒地”原指农村中未进行耕种的田地，但也指那些开发建设单位获得土地后并未按预定计划、项目进度完成开发建设的地块。这种项目的业主自身损失很大，造成城市土地浪费，也具有负的外部性，即影响城市

景观，还容易引发卫生、治安问题。

2.1.2 天津市土地资源配置的效果实例

在天津经济技术开发区建区之前，那里是一片盐碱荒地，土地利用强度为0，政府每年还需投入一定财政资金治理盐碱问题。经国务院批准，天津1984年将约4580公顷的盐碱荒地变为开发区和保税区，2003年，开发区单位面积投资密度已达2758万元/公顷，土地利用强度为0.48，每一公顷土地实现国内生产总值1257万元，实现累计税收1179万元；保税区单位面积投资密度已达4304.16万元/公顷，土地利用强度为0.60，每一公顷土地到位外资890万美元，实现累计税收350万元。两区2003年国内生产总值占天津市的约20%，部分分项指标居全国同类国家级开发区、保税区之首。不仅增加了那块土地的利用效率，也给整个天津市的经济增长提供了新的地域空间和体制空间。

天津市1993年提出的“双优化工程”，利用土地级差地租，通过政府土地出让优惠政策，促使占据市中心良好区位的工业、仓储等企业主动外迁到城市边缘的工业区，减少对居民密集的市区污染，使企业获得新的发展能力。腾出的宝贵市区土地用于经济与社会效益更高的项目，加快旧城改造，改善城市环境，完善城市功能。这项工作实现了城市土地资源分配和产业结构的双重优化，同时还给落后的边远地区提供经济增长的机会。这项政策共实施了5年，面积达727.33万平方米，形成支持企业搬迁、改造、调整、转制、嫁接、跳产等方面的资金30.75亿元，优化了存量土地利用，节约了新开发土地。

新技术产业园区建区前多为耕地，每公顷土地年产值1.5万元，1991年经国务院批准后，天津建立新技术产业园区，将560公顷土地划拨给园区，发展电子信息产业、生物工程、生物医药、新能源和高效节源等高新技术产业群，目前，该区单位面积投资密度已达3496万元/公顷，土地利用强度为0.46，每一公顷实现累计税收1474.73万元，成为天津技术孵化和创新的地区，有力地促进了天津市的产业升级。

§ 2.2 土地管理的社会收入分配调节职能

2.2.1 土地管理调节社会收入分配的作用

政府的收入分配职能是要调节社会成员的收入分配水平，减小差异程度，避免两极分化以及给社会带来的危害。人们一般认为，累进的所得税、政府转移支付和社会保障制度是政府收入分配的典型形式。实际上，政府的土地管理中也具有这方面的效应，城市土地建设开发可以更多地照顾高收入群体的利益，也可以更多地考虑低收入群体，在城市改造过程中，突出地提高低收入者的收入（包括住房形态的实际收入），增加他们的就业机会。

政府土地规划不仅要考虑土地的自然属性和区位特征，还要考虑到居民的

社会属性，应该注意通过规划手段来促进社会融合，为低收入者聚居区提供发展机会。低收入者聚居地的改造是典型的政府通过土地利用改善社会收入分配的体现，可以使低收入者和开发者双方受益，并使低收入者获得新的发展机会。这里的关键是兼顾双方的适当政策，不能一味剥夺原居住者的利益，单纯满足开发者的利益，把旧区改造变为一场扩大社会收入差别的掠夺。

2.2.2 我国城市土地管理中调节社会收入分配的现象

从当前我国各地政府的现实表现中看，往往忽视这种作用，导致不仅没能正确履行政府缩小社会收入差别的职能，甚至还反其道而行之，使低收入者陷入更深的困境。如各地政府现在都在大兴土木兴建市政工程，大量拆除中心城区低收入者聚居区的住宅，带来了住宅很大的刚性需求，房价一路飙升，使低收入者的拆迁户难以购买新房，落入困顿的境地。因此，政府在改善城市面貌的过程中，应该让开发者与拆迁户达成妥协，如果城市改造使政府获益，政府就应该采取措施补偿拆迁户，不能让缩小收入差距的机会变成扩大收入差距的苦难。2004年，天津市政府准备采取划拨土地的措施，提供300万平方米的经济适用住房，以解决中低收入者的住房问题，这就是政府用土地实物抵顶了应该支出的财政资金。

出让国有土地是财政的一项重要收入，而我国的社会保障体系十分脆弱，资金严重不足，因此，将国有土地出让收入的一部分划入社保基金，就是间接地改善收入分配，提高低收入者的社会保障水平，保障我国财政安全和社会稳定。

由于城市化进程加快，各地都征用农村集体土地后用于城市建设用地，由此也带来了失地农民保障等问题。以往解决农民失地问题，一般采取给予一次性补偿金的方式，但是如果这笔补偿金使用方式不当，失地农民的养老问题将得不到有效保障。为此，烟台市政府出台了《烟台市区土地征购补偿安置暂行规定》、《土地征购补偿用于被征地农民农村社会养老保险的实施办法》。将政府土地征购补偿金直接用于被征地农民农村社会养老保险，使失地农民的养老有所依靠。具体是，征用土地的土地补偿费、安置补助费由土地行政主管部门一次性拨付区农村社会养老保险经办机构统一管理，用于安置被征地人员。区级农保经办机构为40—59周岁的领取生活补助费的保险对象建立个人发放账户，办理存折，按月将生活补助费划入个人账户，领取人凭身份证和存折到金融机构领取生活补助费，到60周岁时，由区级农保机构补发领取证，发放养老金。

§ 2.3 土地管理的稳定宏观经济职能

2.3.1 土地供应总量与结构直接影响宏观经济稳定

经济的稳定主要表现为充分就业、物价稳定和供需平衡，而经济的稳定取决于总供给与总需求总量的平衡，也取决于各项生产要素的供应与需求的平衡。在这其中，土地是至关重要的方面。经济与社会发展对土地的总量和结构的要求

是有一定规律的，土地与各项生产要素存在匹配关系。在一定的生产力水平下，土地与非土地生产要素经过多种有机组合，在保持产量不变的情况下，要么增加土地，要么增加其他生产要素；当生产力水平提高，经济向前发展时，因土地资源有限，其他生产要素投入增长幅度大于土地投入增长的幅度，因此，土地利用趋向于集约、生产趋向于技术密集。在实践中，国土资源部、国家发改委、建设部等部门联合起来制定出中华人民共和国国家标准GBJ137—90《城市用地分类与规划建设用地标准》，明确各产业的建设用地控制指标，并体现国家的产业政策。

总供给与固定资产投资紧密相关，任何固定资产投资都需要用地，土地供应充分、地价低廉、就会吸引投资，反之则反之。所以政府的土地供应应该考虑与社会总投资和总供给的关系，适量供应土地。如果政府不考虑这些关系，势必造成整体经济的失衡。

整体经济的失衡与要素市场的失衡是紧密相关的，调控要素市场是实现宏观调控的基本手段。国土资源是经济和社会可持续发展的重要物质基础，任何一个国家的发展规模、速度及其可持续性，除取决于其经济基础、社会制度外，在相当程度上依赖于国土资源的可持续供应状况和利用水平。

2.3.2 政府土地供应量、供应结构控制与稳定宏观经济

政府应该从土地管理与宏观经济稳定的角度管理土地供应总量和用地性质变化，与各项财政政策保持协调。各类用地的土地供应有两个渠道，一是政府出让，二是现有用地在开发使用者之间的转让，在这两方面，政府都可以实施影响。

土地供应总量与GDP具有密切的关系，所以政府的宏观调控手段包括土地供应总量控制。根据1999年1月1日开始实施的新《土地管理法》以来，依据天津市土地供应总量的数据和对应的GDP数据测算土地供应总量与GDP的相关系数。

表 2-1 天津市土地供应总量与 GDP 的相关系数测算表

年 份	土地供应量（公顷） X	GDP（亿元） Y	X ²	Y ²	XY
1999年	1394.42	1450.06	1944407.14	2102674.00	2021992.67
2000年	1318.84	1639.36	1739338.95	2687501.21	2162053.54
2001年	1469.65	1840.10	2159871.12	3385968.01	2704302.97
2002年	3198.85	2051.16	10232641.32	4207257.35	6561353.17
2003年	5685.86	2386.94	32329003.94	5697482.56	13571806.67
合 计	13067.62	9367.62	48405262.47	18080883.13	27021509.02

资料来源：根据《天津市房地产市场》（历年）、《天津统计年鉴》（历年）统计资料整理。

$$r = \frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum Y)}{\sqrt{n \sum x^2 - (\sum x)^2} \sqrt{n \sum y^2 - (\sum y)^2}}$$

=0.9234

(r: 相关系数)

可见, r 接近于1, 表示土地供应总量与GDP的增速是关系很密切的, 土地供应量变化, GDP也会相应地变化, 调控土地供应总量对GDP产生重要影响。

国民经济宏观调控的手段之一包括土地调控, 可以从三个方面进行调控: 一是通过土地供应总量; 二是对国民经济不同的区域布局需要制定不同的供地政策; 三是通过土地供应政策促进产业结构调整。

政府还可以通过对土地用途转换的限制来干预经济。改变土地用途依法必须满足两个条件: 一是必须符合规划, 并经土地部门和规划部门批准; 二是必须按有关规定重新签订出让合同调整土地出让金并办理登记。政府可以利用这两个手段来限制某些行业的用地, 从而实现调控目的。2003年以来投资增长过快, 带来宏观经济过热的隐患, 对此, 中央政府严格了用地管理, 2004年国土资源部按国家产业政策发文通知坚决停止对钢铁、电解铝、水泥等行业和高级别墅、高尔夫球场、会展中心、物流园区、大型购物中心等项目供应土地; 暂停党政机关办公楼和培训中心的土地供应, 从而收到宏观调控的效果。

20世纪90年代初, 海南和广西北海因追随虚假地产繁荣而盲目投资, 导致了地产泡沫, 国家通过征收土地增值税来平抑地价上涨。最近, 针对杭州楼市灼热态势, 专家依然开出利用金融和土地两种手段调控的药方。国家多次出台土地收购储备、土地有形市场建设等相关政策, 发挥土地的经济稳定职能。天津市连续几年的政府《政府工作报告》中都把土地管理作为天津可持续发展战略的重要内容。

§ 2.4 土地管理与国有企业改革

2.4.1 国有企业改革的困境

长期以来, 我国的国有经济效率低下, 耗费了大量公共资源, 在大程度上成为财政的包袱。改革开放以来, 我国国有企业制度安排不合理, 效益低下的问题越来越突出, 人们普遍认为必须改革, 但国有企业改革始终面临着一种困境, 那就是改革成本极其巨大, 政府财政没有这笔钱。

从1993年开始, 借天津市区国有工业企业改制之际对其所占用土地进行调整, 历经5年多。调整面积达720.06万平方米, 在之前, 这些土地的平均收益为77.58元/平方米·年, 平均容积率为0.5; 截止1997年调整结束后, 这些土地的平均收益为297.16元/平方米·年, 平均容积率1.8。

2.4.2 盘活国有企业占用土地, 为改革筹资

改革国有企业, 分流冗员、分离社会负担、进行兼并破产等方面的工作, 需要政府承担大部分成本。从天津几年来国有企业改革过程来看, 这一部分需要财政支持的改革成本实际上是由土地资产代为完成的。

天津的国有经济约占整个国民经济的2/3, 国有企业改革的顺利进行直接关

系着国民经济和社会发展的全局。从国务院《关于在若干城市试行国有企业破产有关问题的通知》、《关于在若干城市试行国有企业兼并破产和职工在就业有关问题的补充通知》、国家经贸委和中国人民银行《关于试行国有企业兼并破产中若干问题的通知》到国土资源部《国有企业改革中划拨土地使用权管理暂行规定》、《关于加强土地资产管理促进国有企业改革和发展的若干意见》、国土资源部和国家经贸委《关于国有棉纺企业压锭重组中划拨土地使用权处置管理意见的通知》再到天津市政府《关于促进我市组建和发展大型企业集团有关问题补充意见的通知》、《天津市破产企业国有土地使用权处理办法》、《关于我市科研院所管理体制改革的实施意见的通知》、《关于促进我市组建和发展大型企业集团有关问题补充意见的通知》中都指出,用国有企业的土地使用权变卖所得安置破产企业职工、计入并增加企业资产、增加国有企业在上市公司中的股权、国有企业的投资、国有企业的技改隐性资金等等。

政府的这些政策将土地收益由政府完全让渡给国有企业,实际上政府使用国土资源完成了公共财政应该承担的任务。1996年至2003年,天津市用384.9万平方米的土地变现14.33亿元安置天津破产企业职工,余款留存企业技改和发展资金;1996年至2001年将评估确认价值32.8亿元的土地出资或作价到天津国有企业或中央驻津国有企业;1998年至2002年按天津市基准地价测算大约价值191.05亿元,面积2893.28万平方米的土地重新划拨到天津或中央驻津国有独资企业中,支持国有独资企业改制;在1996年至2000年非券商推荐上市期间,将价值约100亿元的土地资产作价到天津或中央驻津国有上市企业。这些土地资产合计约338.23亿元,而1996年至2002年天津财政收入为1306.46亿元。

天津总体规划指出,今后天津工业发展是充分利用现有基础,有重点地发展化工、轻工、食品行业和必要的原材料工业,加快发展技术密集型产业、新兴产业、耗能耗水低和节约原材料工业,使产品向高、精、尖、新的方向发展。为此,经政府批准,天津市财政局和天津市土地局1997年联合制定了《天津市国有工业企业土地空转暂行管理规定》,用“空转”的方式将土地配置到汽车、轻纺工业等支柱产业,从1996年至2003年已“空转”94.17亿元土地资产到天津汽车工业(集团)有限公司、天津医药总公司15家集团公司。其中,建工集团所属的振兴水泥厂利用土地资产减债1.2亿元,当年就可转亏为盈。天津医药总公司控股的天药药业股份通过向总公司租赁空转后的土地,减少上市成本,高速发展,1993年以后主要经济指标以每年20%以上的速度增长,2001年,主要产品地塞米松产量占全球总需求量44%,成功击败中国占领垄断地位长达15年的法国罗素公司。

综上所述,政府土地管理在资源配置、收入分配和经济稳定发展中发挥或

补充了财政的职能，土地就是实物财政。一般来讲，这三大职能通常被称为财政职能，因此，土地及其管理所具有的这三大职能可以借称为土地管理的公共财政职能，即政府通过土地的收支活动调节或补充调节社会总需求和社会总供给并使它们相协调，达到优化资源配置、公平分配以及经济稳定和发展的目标。

全国现有建设用地约2,500万公顷，其中，国有建设用地约700万公顷，城镇内315万公顷，城镇外385万公顷。而根据国土资源部2003年的清查结果，中国共有各类开发区6015个，其规划总面积达到了354万公顷，已经超过了现有城镇建设用地总量，对此采取的主要措施是暂时停批新增建设用地，冻结审批权。今年4月25日，针对信贷增长过快、土地管理松懈对投资过热推波助澜的作用，中央决策层要求严把信贷投放和土地供给两大闸门，力求投资规模得到有效控制，而从中央4月下旬以来近十天推出的一系列抑制过热措施来看，基本上都是从“管紧土地，看好信贷”这两条思路展开的。可见，政府不仅用土地调控解决土地配置中的市场失灵问题，而且也解决其他领域市场失灵问题。由于市场机制配置土地和其他领域存在失效问题，政府的介入和干预也就有了必要性和合理性，政府的职能主要是克服市场失效问题，公共财政和土地则是支持政府行使这些职能的主要手段，而土地这种手段的运做也需要财政的支持。土地是一种特殊的公共资源，要在政府对其总量调控下用市场合理配置。土地是生产要素，在市场配置土地范围内产生的土地收益是公共财政的重要来源，公共财政为了获得更多土地收益需要对土地投入更多，在市场配置土地和其他领域失效时，政府则通过公共财政和土地行使其权力来实现其职能。因此，土地既是公共财政的来源，也是具有与公共财政相同职能的政府调控手段；既需要公共财政的调控，也可以和公共财政共同调控本领域和其他领域。

第三章 土地管理与财政收支

经济学家威廉·配第说过：“土地是财富之母。”对世界各国而言，土地都是财政收入的一项重要来源。对我国的土地制度而言，土地既是财政的一项收入来源，也是财政支出的一个基本方面。

§ 3.1 政府财政土地收入

财政土地收入指的是财政直接从土地中获得的收入，包括以政权身份获得的土地税收、以土地所有者身份获得的权益收入和土地事务社会管理者身份获得的各种土地管理收费。按2004年财政部政府预算收支科目国有土地有偿收入包括土地出让金、土地收益金或土地增值费、新增建设用地土地有偿使用费收入，土地收益金或土地增值费在各级国有土地有偿收入中所占比例很小，新增建设用地土地有偿使用费天津自2001年才开始征收，相对于土地出让金而言数量较少，国有土地有偿收入通常主要是土地出让金。

3.1.1 我国财政土地收入的沿革

改革开放以来，中国城市土地使用制度的改革逐步深化，经过了征收土地使用费、开展土地使用权有偿出让和转让、制定地方性土地使用权有偿出让、转让法规、修改宪法和土地管理法、制定全国性土地使用权出让和转让条例、完善出让、转让工作等过程，建立了土地税制和土地有偿收益制度，土地收入从计划经济的“零”起步，逐渐发展成为政府一项稳定的财政收入。

1979年7月1日全国人大通过的《中华人民共和国中外合资企业经营法》规定，如果场地使用权未作为中国合营者投资的一部分，合营企业应向中国政府缴纳使用费。1984年辽宁省抚顺市开始了全面征收城市土地使用费的试点，此后，各地陆续开征了城市土地使用费。1988年9月27日，国务院发布了《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》，规定自1988年11月1日起在全国范围内开征城镇土地使用税。1987年，深圳经济特区率先试行城镇国有土地使用权出让转让制度。1988年4月在宪法中规定“土地使用权可以依照法律的规定转让”，为土地使用制度改革全面推开和深入发展扫清了道路。1990年6月，国务院发布了《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》，使我国城镇国有土地市场有了明显的法律保障。到1992年底，土地出让试点工作已覆盖除西藏外的全国29个省（市、区），经济特区和部分沿海城市已全面推行土地有偿使用制度，土地供应主要采用出让方式。到1995年，全国依法出让的土地占新增建设用地供应量的比例已上升到25%左右，土地转让现象也明显增加。

3.1.2 我国的土地税制

土地税收是国家凭借政治权利从土地所有者或土地使用者手中强制无偿地取得部分土地收益的一种税收，是政府政治权利的表现。

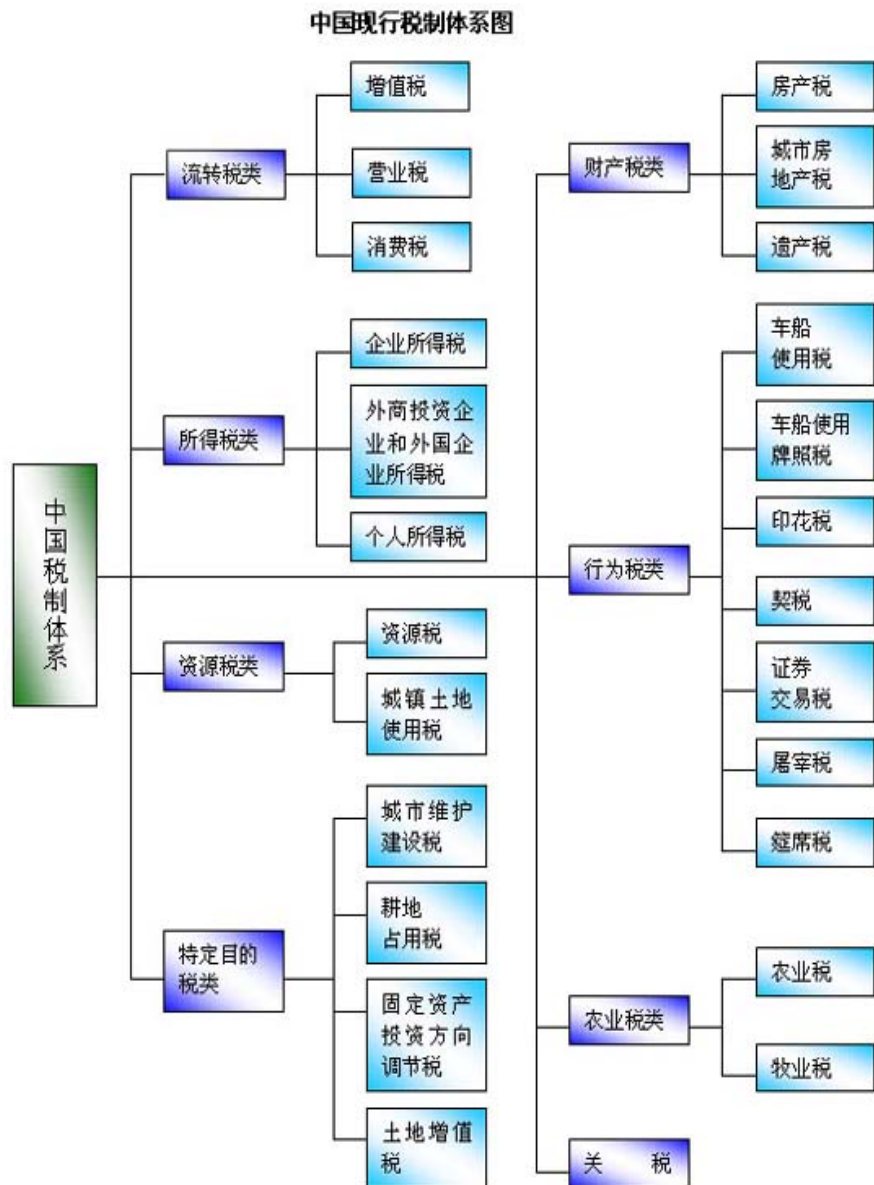


图 3-1 中国现行税制体系图

资料来源：北京市地方税务局网站（www.tax861.gov.cn）

我国现行税制体系中涉及城市土地的税收主要有房产税、城市房地产税、城镇土地使用税、耕地占用税、土地增值税、契税、印花税，这些税种分别从不同侧面调节土地的利用。

房产税在城镇和工矿区对房产原值或房产租金计征，纳税人包括房屋产权所有人、经营管理单位、承典人、房产代管人和使用人（不包括外商投资企业、外国企业和外国人）。国家机关、人民团体、军队自用的房产，由国家财政部门

拨付事业经费的单位自用的房产，宗教寺庙、公园、名胜古迹自用的房产，个人所有非营业用的房产，都免税。所以，房产税的实际纳税人主要是企业。

城市房地产税适用于外商投资企业、外国企业和外国人，仅对房产征税，与房产税很类似。

城镇土地使用税对实际占用的城镇土地面积计征，纳税人包括在城镇、工矿区范围内使用土地的各类企业、单位、个体经营者和其他个人（不包括外商投资企业、外国企业和外国人）。城镇土地使用税根据不同地区和各地经济发展状况实行等级幅度税额标准，规定每平方米每年应税土地的税额标准。国家机关、人民团体、军队自用的土地，由国家财政部门拨付事业经费的单位自用的土地，宗教寺庙、公园、名胜古迹自用的土地，市政街道、广场、绿化地带等公共用地，直接用于农业、林业、牧业、渔业的生产用地，水利设施及其护管用地，符合国家规定的能源、交通用地，可以免税。

耕地占用税的纳税人包括占用耕地建房或者从事其他非农业建设的各类企业、单位、个体经营者和其他个人（一般不包括外商投资企业、外国企业和外国人）。这里所说的耕地包括国家所有和集体所有的、用于种植农作物的土地，也包括新开荒地、休闲地、轮歇地、草田轮作地。耕地占用税根据不同地区人均占有耕地的数量和当地经济发展状况实行有地区差别的幅度税额标准。耕地占用税以纳税人实际占用的耕地面积为计税依据，按照规定的适用税额标准一次性征收。该税种除工商业用地外，有大范围的减免税。

土地增值税的纳税人包括以出售或者其他方式有偿转让国有土地使用权、地上建筑物及其附着物（以下简称转让房地产）并取得收入的各类企业、单位、个体经营者和其他个人。土地增值税以纳税人转让房地产取得的增值额为计税依据。增值额为纳税人转让房地产取得的收入减除规定扣除项目金额以后的余额，实行四级超率累进税率。增值额未超过扣除项目金额50%的部分税率为30%；增值额超过扣除项目金额50%、未超过100%的部分税率为40%；增值额超过扣除项目金额100%、未超过200%的部分税率为50%；增值额超过扣除项目金额200%的部分税率为60%。在计算土地增值税的应纳税额时，先用纳税人取得的房地产转让收入减除有关各项扣除项目金额，计算得出增值额。再按照增值额超过扣除项目金额的比例，分别确定增值额中各个部分的适用税率，依此计算各部分增值额的应纳土地增值税税额。各部分增值额应纳土地增值税税额之和，即为纳税人应纳的全部土地增值税税额。应纳税额计算公式：应纳税额=Σ（增值额×适用税率）。建造普通标准住宅出售，增值额未超过各项规定扣除项目金额20%的；因城市实施规划、国家建设需要依法征用、收回的房地产，可以免税。

在中国境内转移土地、房屋，承受的各类企业、单位、个体经营者和其他

个人为契税的纳税人。契税的计税依据分为三种：国有土地使用权出售、房屋买卖，为成交价格；土地使用权和房屋赠与，由征收机关参照土地使用权出售、房屋买卖的市场价格核定；土地使用权和房屋交换，为所交换的土地使用权和房屋的价格的差额。契税使用3%至5%的幅度比例税率，由省级人民政府在上述幅度之内确定。国家机关、事业单位、社会团体、军事单位承受土地、房屋，用于办公、教学、医疗、科研和军事设施的；城镇职工按照规定第一次购买公有住房的；承受荒山、荒沟、荒丘、荒滩土地使用权，用于农业、林业、牧业、渔业的；符合免税规定的外交机构和外交人员，可以免税。因不可抗力灭失住房而重新购买住房的，可以酌情减税或者免税。

印花税纳税人包括在中国境内书立、领受规定的经济凭证的各类企业、单位、个体经营者和其他个人。经济凭证包括房屋买卖合同。

3.1.3 我国政府的土地非税收入

在城市中，财政从土地中获得非税收入主要有土地出让金有偿收益和新增建设用地补偿费等基金类收入、土地登记费、征地管理费、外资土地使用费等行政事业性收费。

土地是实物形态的国有资产，资产自然会给所有者带来收入。土地出让金是土地所有权与使用权分离后，土地所有者依据经济原则向土地使用者索取的一种收入，是土地所有权在经济上的体现，本质上是地租。土地出让金是指各级政府土地出让主管部门将国有土地使用权出让给单位或个人，按规定向单位或个人收取的土地出让价款。

新增建设用地补偿费是指国务院或市人民政府在批准农用地转用、土地征用时，向取得新增建设用地的市或县人民政府收取的平均土地纯收益。

土地登记费是本行政区域内的国有土地使用者，集体土地所有者，集体土地建设用地使用者进行初始土地登记和变更土地登记按规定缴纳的登记费。

征地管理费系指县以上人民政府土地管理部门受用地单位委托，采用包干方式统一负责、组织、办理各类建设项目征用土地的有关事宜，由用地单位在征地费总额的基础上按一定比例支付的管理费用。

外资土地使用费是指中央和地方所属企事业单位与港澳台商、外商组成的合资合作企业和港澳台商独资企业、外商独资企业在经营期内向当地政府缴纳的用地费用。

3.1.4 隐性财政收入

如前所述，我国政府拥有大量的土地，这些土地价值巨大，但政府在支配这些土地时，并不完全以货币的形态表现出来，而是以直接配置的方式将价值分配给特定的项目与各种用途上，如支持国企改革的土地“空转”政策、支持经济

适用房建设的土地划拨、重点工程建设的划拨土地等，这些配置活动都减免了土地出让金，但实质上是财政的隐性土地收入。这种隐性土地收入的特点是，财政收入与财政支出同时进行，即取得财政收入的同时就支出了。

§ 3.2 财政土地收入总量与结构

3.2.1 天津市财政土地收入总量

一、土地收入总量

天津是一个大城市，近年来，天津加大了基础设施投入，城市环境明显改善，城市功能进一步提高，土地价值稳步提高，土地收入大幅提高。2002年已达20亿元。

表 3-1 天津市 1994 年至 2002 年土地收入表

单位：万元

年份	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
合计	22541	31528	44366	84484	82257	79045	108407	139126	208539

资料来源：依据《天津财政年鉴》（历年）、《天津市房地产市场》（历年）统计数据资料整理。

二、土地收入占财政收入的比重

从1992年到2003年，天津市的国有土地有偿收入所占天津财政收入比重逐年增加，土地税收占天津财政收入比重也逐年增加，但其涨幅小于非税土地收益的涨幅。

表 3-2 天津市历年有关土地税收和有偿收益占财政收入比重比较表

单位：%

年份	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
税收	2.2	2.4	2.4	2.3	2.4	3.2	3.5	3.1	3.3	3.3
有偿收入	0.1	0.3	0.9	2.8	2	0.7	0.9	1.4	2.2	3.2

资料来源：《天津财政年鉴》（历年）、《天津市房地产市场》（历年）统计数据资料整理。

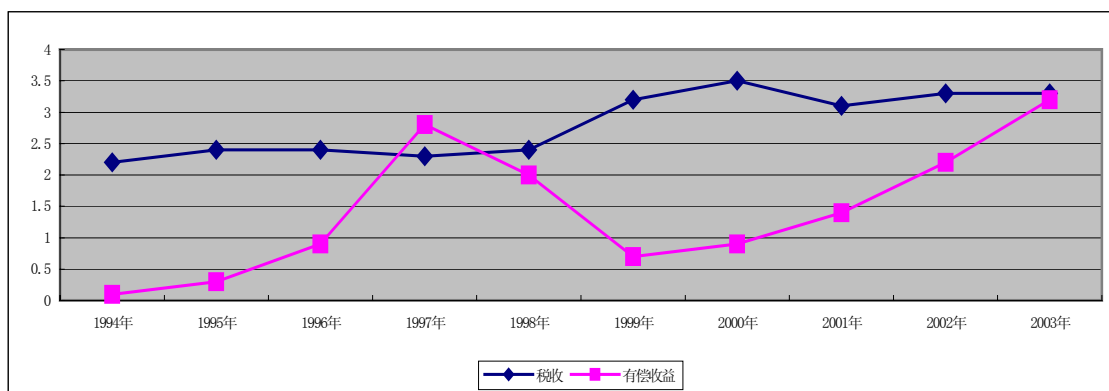


图 3-2 天津市历年有关土地税收和有偿收益占财政收入比重图

资料来源：依据3-2表制作。

3.2.2 天津市财政土地收入分项目结构

土地收入分项目结构是按土地收入形式分析土地收入的结构及其变化趋势，这种结构的发展变化，是我国土地制度变化的反映。

表 3-3 天津市 1994 年至 2002 年土地税收表

单位：万元

年份	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
产税	12459	15971	22917	27193	33915	41300	46716	50834	64496
房地产税	未开征								
城镇土地使用税	7993	7825	7301	6462	6084	6456	6852	6096	7545
耕地占用税	1378	3997	1387	2900	2896	1666	2086	3486	8041
土地增值税	未开征								
契税	2	0	1059	1125	2363	15831	29892	34989	46775
印花税	忽略不计								
合计	21832	27793	32664	37680	45258	65253	85546	95405	126857

资料来源：依据《天津财政年鉴》（历年）、《天津市房地产市场》（历年）统计数据资料整理。

天津按国土资源部令第11号《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》从2002年7月1日后经营性国有用地全部以招标、拍卖、挂牌形式出让，在市场的作下土地价值得到充分的显示。

表 3-4 天津市城市土地有偿收益趋势表

单位：万元

年 度	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年	2002年	2003年
土地有偿收益	709	3735	11702	46804	36999	13792	22861	43721	81682	143999

资料来源：依据《天津财政年鉴》（历年）、《天津市房地产市场》（历年）、《天津市规划和国土资源公报》（历年）统计数据资料整理。

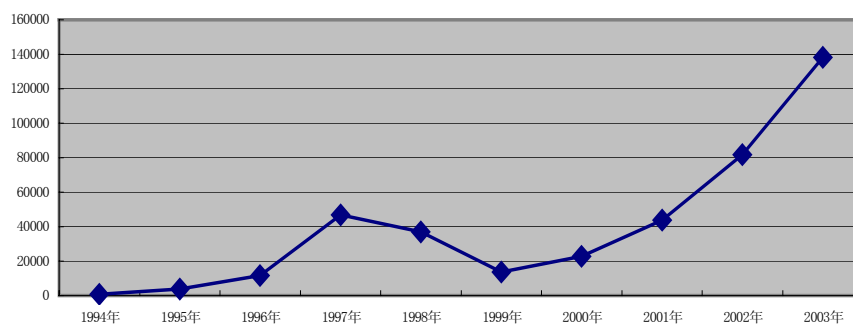


图 3-3 天津市城市土地有偿收益趋势图

资料来源：根据表3-4制作。

从图上看，1999年土地有偿收益大幅下降，因为1997年-1998年全国停批新增建设用地，可出让土地数量减少，再加上土地开发周期的影响，在上图，1999年是一个拐点。

表 3-5 天津市土地财政收入分项目构成表

单位：%

年份	1999	2000	2001	2002	2003
土地税收	78	76	65	58	49
国有土地有偿收益	17	20	30	38	47
土地行政事业收费	5	4	5	4	4

资料来源：依据《天津财政年鉴》（历年）、《天津市房地产市场》（历年）、《天津市规划和国土资源公报》（历年）统计数据资料整理。

其中国有土地有偿收益是显性的，2002年各项土地税收占土地财政收入的58%，国有土地有偿收益占土地财政收入的38%，各项行政事业性收费占土地财政收入的4%，2003年各项土地税收占土地财政收入的49%，国有土地有偿收益占土地财政收入的47%，各项行政事业性收费占土地财政收入的4%。

3.2.3 天津市财政土地收入分区构成

土地财政收入地区结构分析，在于说明各区在提供财政收入中的贡献及其贡献程度。以天津市为例，土地收入的地区分布情况如下。

表 3-6 天津市分区土地财政收入统计表

单位：万元

	2000年			2001年			2002年		
	合计	税收	非税	合计	税收	非税	合计	税收	非税
中心城区	64215	51545	12670	67388	55373	12015	83631	68371	15260
其他区县	29957	24381	5576	36493	28207	8286	63329	39236	24093
开保华三区	14235	9620	4615	35245	11825	23420	61579	19250	42329
合计	108407	85546	22861	139126	95405	43721	208539	126857	81682

资料来源：依据《天津财政年鉴》（历年）、《天津市房地产市场》（历年）、《天津市规划和国土资源公报》（历年）统计数据资料整理。

从表中可看出：一、在土地财政总收入中，三区增长最快，其他区县次之，中心城区反而下降，在2002年中心城区所占比重最大，三区和其他区县几乎持平，这是因为近年来中心城区可出让土地所剩无几，其他区县将农用地征用为中心城区的新增建设用地后出让导致其中心城区财政收入增加，三区早年间土地投入近三年来到了回收期；

二、中心城区每年土地税收占当年土地收入最多，其他区县次之，三区最少，而三区的每年土地非税收入占当年土地收入最多，其他区县次之，中心城区最少，这是因为中心城区经过5年的工业调整，已成为成熟的城区，税源稳定，三区是快速成长的新城区，从建区以来的税收优惠政策还未到期，其中外资、合资企业占一定比例。

3.2.4 天津市财政土地收入分用途构成

不同的土地用途的城市土地会形成不同的级差收益。

表 3-7 天津市各用途土地收入占国有土地有偿收益比重表

单位：%

	工业	住宅	商业
1999 年	37.49	58.49	4.02
2000 年	49.06	47.64	3.3
2001 年	8.21	84.52	7.27

资料来源：依据《天津财政年鉴》（历年）、《天津市房地产市场》（历年）、《天津市规划和国土资源公报》（历年）统计数据资料整理。

从1996年天津开始工业调整，到2000年基本结束，这5年间工业用地出让比例较高，从2001年开始因天津大量拆迁，天津住宅用地需求量逐渐上升。

优化城市土地利用结构，目的是满足社会对土地利用改进的需求，促进经济与社会发展，而不是为了财政的土地收入最大化，但优化土地利用结构会同时改变国有土地有偿收益结构。

§ 3.3 财政土地支出

政府土地管理职能的履行与土地开发利用需要财政的支持，表现为各种财政支出。

3.3.1 土地管理部门的事业费

土地管理部门所属事业机构以及土地管理专业干部培训支出以及地籍管理、土地利用规划、建设用地管理、技术推广、土地变更调查极其信息化、标准化等管理经费和事业投入纳入公共财政预算，切实予以保证。2001年、2002年、2003年天津市的土地事业费分别约为3959.53万元、3370.9万元、3757.5万元，天津市土地总面积为11919.7平方公里，土地管理平均成本为0.003元/平方米·年。

3.3.2 存量国有土地供给

按土地管理法律法规，对国家机关用地和军事用地；城市基础设施用地和公益事业用地；国家重点扶持的能源、交通、水利等基础设施用地要划拨供地。对一些政府扶持的国有独资企业改革、危陋平房改造、经济适用房建设等项目也采取减免土地收益的方式供地，促进经济发展。

在20世纪和21世纪千年交替和在天津建城600周年纪念日即将到来之时，天津人创造了一个国内没有、世界罕见的壮举——天津危陋平房改造工程。在从1994年开始2002年的时间里，天津市中心区共拆除危陋平房1800多万平方米，新建住宅近5000万平方米，使150万居民喜迁新居。九年危改建房总和相当于天津建国以来40年的总和，人均居住面积由12.4平方米提高到现在的22平方米，近五年来天津市房地产业累计完成投资690亿元，累计销售商品房2547万平方米，实现增加值336亿元，房地产业每年对天津经济增长的贡献率都在20%以上。用天津9年间出让土地的平均楼面地价反算，这些危改项目涉及的土地价值大约为126亿元，全部由政府“零地价”供给开发商进行改造。危陋平房改造应该由政府财政的支持下履行的责任，但事实上政府还是运用土地完成了公共财政应承担的任务。

3.3.3 土地收购储备

为适应我国社会主义市场经济体制改革目标模式的需要，在遵循我国现行法律法规的条件下，我国实施土地收购储备制度。实践表明，城市通过土地储备垄断城市土地一级市场，通过招标拍卖有计划地出让土地是实现政府收益最大化的有效途径。即由城市政府或政府委托的机构依照法定程序，运用市场机制，按照土地利用总体规划、土地出让年度计划和城市规划，通过对土地的征用、收购、置换、转制和到期回收的方式，从分散的土地使用者手中把土地集中起来，进行前期开发后，有计划地将其投入市场再行出让的有效配置土地资源行为的制度。

土地收购储备所需资金量很大,因此政府需要划出部分土地收益作为专门的收储资金,留作土地储备使用,其余资金也可暂留周转。对于一些大的城市,因具体操作及经济环境等因素,需要投入大量资金,故可以增加提取的比例,并在此基础上采取多种融资方式,为收购储备筹集资金。具体有二种方式:一对农用地通过开发使生地变成熟地,使其达到建设所需的“三通一平”或“五通一平”状态。二对原城市用地通过整理,进行拆迁、归并组合和平整,完善基础设施,使其更有利于城市建设,并达到改善城市生态环境和增加有效利用面积的效果。

§ 3.4 财政土地支出的总量与结构

3.4.1 财政土地支出总量

2003年6月起《天津市国有土地有偿使用办法》正式实施。这是天津市对国有土地实行统一管理的措施之一。天津土地整理中心对列入收购储备计划的土地实施收购、收回、征用,实施前期开发整理并予以储备。土地使用者对所使用的行政划拨土地不得自行交易或者改变土地用途,确需转移土地使用权或改变土地用途的,由天津市土地整理中心统一按现状收购储备,依据城市规划进行整理后,经土地有形市场实施出让。2002年天津市规划和国土资源局机构改革后对土地开发建设的投入为56331万元,行政划拨每年供应量几乎不变,土地经费中的人员经费由机构改革前的约900万元/年下降到约530万元/年,其他用于事业的经费由机构改革前的约2110万元/年相应上升到机构改革后的约2860万元/年。

3.4.2 财政土地支出的结构

财政每年对土地投入分三部分:土地事业费、划拨供地和土地收购储备(开发整理配套)。其中划拨所供地的价值至今国内没有量化,通常以面积表示,为便于统一量算和综合比较,借用地价评估替代原则和依据基准地价测算每年划拨供地的价值(测算过程可参考表4-1)。

表 3-8 天津财政土地投入及其比重表

单位: 万元

	2001年		2002年		2003年	
	绝对数	比重	绝对数	比重	绝对数	比重
土地经费	3959.53	0.7	3370.9	0.7	3757.5	0.5
行政划拨	1973400	98	4553000	98	748600	80
土地收购储备 (开发整理配套)	25288	1.3	56515	1.3	181814	19.5

资料来源:依据《天津财政年鉴》(历年)、《天津市房地产市场》(历年)、《天津市规划和国土资源公报》(历年)统计数据资料测算整理。

财政每年以行政划拨方式投入大量的实物土地资产用于履行提供公共品、调节收入分配、支持国企改革等财政职能,同时为提高财政效益,又必须每年支

出一定量的资金用于土地收购储备（开发整理），用于提高土地管理工作水平和效率的事业经费就相对太少了。

§ 3.5 我国财政土地收支存在的问题

3.5.1 财政土地收入存在的问题

财政土地收入分为土地税收、土地有偿收益、行政事业性收费三部分。改革现有土地税制的呼声由来已久，没有按土地保有、土地取得、土地增值、土地监督等环节科学设置，紧密衔接，如保有阶段税少，税赋轻，内外税负不均；取得阶段中无偿取得阶段没有开征遗产税和赠与税，有偿取得阶段没有开征取得税，增值阶段现存的增值税也未发挥其应有的作用，监督阶段没有土地闲置税和土地荒芜税。土地税收存在大量的优惠政策，没有发挥税率调节的作用。由于出让可以使地方政府在短时期内获得巨额财政收入，在短期利益和政绩思想的驱动下，无计划、无节制的出售土地，既导致土地资源急剧减少和浪费，也导致应得的土地收益大量流失，目前国家每年损失的国有土地收益近几百亿元。为了弥补土地税收和土地有偿收益的空白点和解决历史遗留问题，设置了一些土地行政事业性收费，实际执行中出现了很多问题，如土地部门过度重视对应土地行政事业性收费的工作内容，土地财政收入中含有重复收入等。天津的土地有偿收益、行政事业性收费率先实行“收支两条线”、“票款分离”管理，但也有土地部门不知道款项到帐时间未能及时追缴监督的情况，需要土地、财政部门之间很好的配合协调。

对于土地财政收入体系应该深入研究，合理设置三部分土地财政收入的关系，匹配各自的管理内容，相辅相成促进土地可持续利用，形成良性的永续财政。

3.5.2 财政土地支出存在的问题

土地市场风险很大但又充满商机，中国城市政府是土地一级市场的唯一供应者，并期望通过土地供应调控土地市场，打击土地投机，实现宏观调控，这本身就有风险。如何防范多重风险，科学合理供应土地，保证土地开发建设的有序进行等土地问题，目前来看，并借鉴国际经验，建立土地基金就尤为重要。欧美国家的土地银行、港澳的土地基金和台湾的土地债券在实践中都取得了不错的成效。设立土地基金最主要的意义在于利用基金的良好管理模式，归集不同时期的、零散的土地收益或其他资金，用于土地整理开发及基础设施建设等，使过去土地收益及投资开发的短期性、分散性及无目标性改变为可持续的、资金集中的和有明确长远目标的基金使用和投资模式。城市土地基金不仅是土地储备制度运转的基础，而且是经营城市土地资产的收益积累，也是城市财政的一个重要组成部分，土地基金的运作关系到城市财政的积累，关系到城市土地市场的健康发展，甚至会关系到社会稳定。土地基金的来源应以政府土地收益为主，将政府的土地出让

收益按一定比例归集为土地基金有利于土地收益分配在时间上的延续性,减少不同时期政府的短期行为对土地收益分配和土地利用的不利影响。

土地是在总量控制下以市场机制为主进行最优配置,政府实现总量控制的手段就是规划,土地规划是纯粹的公共产品,是需要公共财政的投入,但是我国的财政支出中并未单列规划支出,从很少的事业经费中挤出的规划费用就更少了,因此经费的不足部分导致了规划研究不细,不能充分揭示社会需求和发展前景,形成“规划规划,墙上挂挂”的结果,不能发挥规划应有的作用。我们应该向日本学习,在政府财政预算中单列土地规划支出,保证经费,并接受公众监督,同时得到公众支持和贯彻,这是日本国土整治规划顺利执行和被大力维护的原因之一。

土地管理任务重大,迫切需要不断提高管理质量。采用高科技手段,建立“电子土管”,培训高质量的土地管理人员,改进管理技术,需要大量的经费。香港政府用将近2000人去管理1100平方公里的土地,天津政府用约800人管理11919.7平方公里的土地,而香港土地管理人员的月薪高出天津土地管理人员月薪约6.5倍。财政对土地应该加大支出。

第四章 土地管理的公共财政调控

土地管理与财政管理是政府的两项重要管理职能，具有相对的独立性，但如前所述，这两项职能之间存在着广泛的联系，财政对土地管理具有调控作用，影响土地管理的各个方面，土地对财政有补充和支持的作用，财政和国土都是政府职能的体现。

§ 4.1 公共财政与土地管理的宏观调控关系

4.1.1 两者同处于宏观调控体系之中

从政府管理的总体上看，财政政策与土地政策都服从和服务于国民经济与社会发展总政策，如规划体系中的土地利用规划受社会与经济发展规划的制约，同时，土地与财政具有满足社会公共需要的相同目标。公共财政从一般价值形态上满足公共需要，提供公共产品和服务，而土地管理则通过提供土地资源实物来满足社会公共对土地这种特定资源的需要，两大政策之间也存在相互关联。

公共财政是在市场经济条件下，为满足社会公共需要而进行的政府收支活动及其所反映的各种关系。公共财政中，政府通过从社会成员手中集中经济资源，形成财政收入，再经过财政支出，以各种方式把这些财政资源转化为各种具体的公共物品和服务，提供给全体社会成员。

按照国土资源部李元副部长的说法，土地宏观调控表现在三个方面：一是通过控制建设用地的供应总量来实施宏观调控；二是根据国民经济的布局需要，制定不同区域的供地政策，引导区域产业布局逐渐优化；三是通过土地政策促进产业结构调整。这三个方面需要土地规划手段和土地审批手段来贯彻落实。把握宏观层次的土地政策和微观层次的管理手段之间的度就是土地宏观调控是否奏效的关键。

土地管理也是宏观调控的重要手段，而且，土地还承载了计划、财政、行政手段，在宏观调控手段中，能够发挥直接的作用，补充其他各项宏观调控的不足。2004年，国务院突出了运用土地政策进行宏观调控的作用，在今年抑制投资过热的宏观调控中，国务院4月采用钳制土地供应、收紧信贷的宏观政策，5月固定资产投资增幅就回落了5个百分点。但在实行土地宏观调控时，要避免蹈入“借实施宏观调控之名，行行政审批之实”的误区。

4.1.2 两者的共同点

财政管理与土地管理都服从和服务于国家宏观调控，是宏观调控的手段。政府通过土地和财政的收支活动调节社会总需求和社会总供给并使它们相协调。从职能来看，土地与财政具有共同的职能，都具有资源配置职能、收入分配职能、

经济稳定和发展职能，目标都是优化资源配置、公平分配以及经济稳定和发展。

公共财政和土地管理的活动范围只限定在市场失效的领域中，不能超出这一领域而损害市场机制的正常运转。

财政和土地管理都具有基础性特性。所有的生产生活都需要土地，也都需要资金，财政和土地管理都涉及到全社会的所有行业和千家万户，两者都是国家经济社会事务管理的基础，都具有巨大的经济社会环境后果。

政府要通过行使其权力来实现其职能，必须以掌握一定的人、财、物等资源为前提。政府财政调控是一般价值形态的调控，是宏观调控的一般基础，而对土地的控制则是对实物资源，两者是相互融通的。财政可以增加投入，多收购土地；政府也可以多出让土地来增加财政收入。

土地也具有与财政相同的收入和支出活动，土地的实物收入活动表现为土地收购、征用、回收，土地的实物支出表现为以划拨、出让等方式提供土地。这其中的运行实际上就暗合了财政收支规律，并与财政收支一样反映了各种利益关系。土地也有库存问题，政府手中的土地也需要整理、保护，在未出让前，也要尽量发挥积极的作用。

土地收支也有方式问题。协议出让和“招拍挂”制度就是两种不同的制度。竞争性行业 and 项目所需的土地应按照市场机制供应。2003年天津政府出台了《天津市国有土地有偿使用办法》，明确规定在从2002年7月1日后经营性国有土地全部以招标、拍卖、挂牌形式出让，建立以市场配置为主的国土资源配置新机制。在市场的作用下土地价值得到充分的显示，土地有偿收益因此而大幅上涨。

4.1.3 两者的差异点

公共财政提供纯公共产品和服务，而政府土地管理不仅提供纯粹的土地公共品，如国家机关用地、军事用地、城市基础设施用地和公益事业用地等；混合性的土地公共品，如路、桥等基础设施和基础产业以及高等教育等公益事业所占用的土地；而且还要提供土地私人品，如竞争性工商企业所占用的土地。

土地管理具有直接性，土地管理中对用地项目的审批都是直接发生作用，政府作为土地市场中的供给方，本身就是运动员，自然要具体地直接参与市场活动，土地审批管理也深入地介入具体活动。因此通常被大家误认为土地调控是行政调控。特别是在我国现有的土地制度下，国家垄断土地一级市场，统一供地。

政府把国土资源配置到居住、休闲、生态用地，农业、工业、商业用地等上面，这里面就包括的财政政策和产业政策。在工业方面，天津总体规划要求充分利用现有基础，有重点地发展化工、轻工、食品行业和必要的原材料工业，加快发展技术密集型产业、新兴产业、耗能、耗水低和节约原材料工业，使产品向高、精、尖、新的方向发展。为此经政府批准，天津市财政局和天津市土地局1997

年联合制定了《天津市国有工业企业土地空转暂行管理规定》，用“空转”的方式将土地配置到汽车、轻纺工业等支柱产业，从1998年至2003年已“空转”1400万平方米，保证了用地。1998年天津市政府通过“空转”的方式免收高速公路所占用的土地出让金。

1995年天津市政府出台了《天津市深化土地使用制度改革方案》，其中规定外环线以内地区污染搬迁工业企业原址的土地出让收入，市政府按土地出让金总额的5%收取，极大地帮助了这些企业。

4.1.4 两者的联系

政府运用市场经济手段，对构成城市空间和城市功能载体的自然生存资本（如土地、水源、公园等）、人工作用资本（如许可证类资源、中介运转资源等）和衍生资本（如环境受益带来的商机增值）等进行积聚、重组和运营，这既是政府业务管理的内容，又具有明显的财政意义，这就是城市经营¹。政府经营城市的主要资源就是土地。在我国现行体制和发展阶段，对政府及财政而言，土地是公共财政的重要来源。现阶段，适应经济发展的需要，各个城市都在进行大规模的城市建设，资金短缺是重要的制约因素。政府经营城市的主要资源是公共资源，其中城市土地因其是公共资源中最具活力、增值潜力最大、城市政府能够直接经营的资源又成为城市直接经营的对象。

我国的土地制度赋予政府在土地资源配置方面很大的权力与职责，国土资源管理要满足经济与社会发展对土地的总量和结构的要求，但同时，土地管理又受整个财政政策的制约。财政资金对城市维护建设、环境保护、江河湖海的整治等方面的作用及其巨大。

土地财政都作用于同一社会经济体系。在社会生产的物质运动中，政府通过土地资源管理来调控实物生产要素的配置；在社会生产的价值运动中，政府通过财政规范土地收益关系来调节生产、交换与消费关系。经济发展需要调整产业结构，这就必须改变土地利用状况，而调整土地利用需要财政支持，并最终反映到政府财政收支上去。

土地为财政融资。天津市按照市委、市政府确定的“三步走”发展战略，在五年内大力发展基础设施建设，包括：海河服务型经济景观带开发、快速路系统工程、绿色家园工程和地铁2、3号线工程等，全面提升天津城市载体功能，努力建成现代化港口城市 and 我国北方重要的经济中心，按照“经营城市”的思路，为解决海河开发改造、快速路、地铁、环境建设城市基础设施建设资金问题，2003年天津市政府与开发银行开展了500亿贷款谈判工作。按照“锁定收益法”方式

¹ 引自第十三次长江三角洲城市科学研讨会

即锁定我市中心城区所有可改造经营性土地收益作为还款来源一期贷款融资650亿元，二期又追加了150亿元。

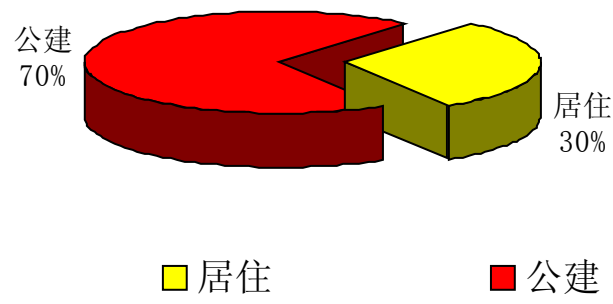


图 4-1 海河两岸可开发土地规划比例示意图
(总面积 17.95 平方公里)

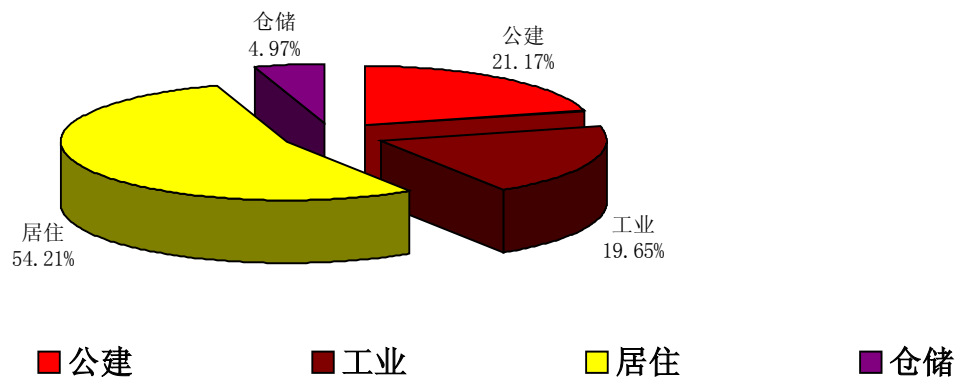


图 4-2 海河开发用地以外可开发土地规划比例示意图
(总面积 78.4 平方公里)

据 2001 年天津市规划和国土资源局中心城区建设用地清查成果，中心城区全部可改造土地合计 133.27 平方公里（199905 亩），剔除规划绿地、市政、道路、广场等用地，实际可开发土地合计 96.35 平方公里。预计用 15 年出让完毕，与我市城市建设周期基本相符，2003 年开行放款 100 亿元，其中用于土地收购储备支出 3.7 亿元，城市基础设施建设支出 70 亿元。

§ 4.2 公共财政调控土地管理的基本内涵

公共财政调控土地资源通过财政收支来实现，包括总量与结构的两个方面。在全面核算土地收入与支出的基础上，我们可以清楚看到财政调控土地资源的作用渠道。财政调控土地资源的中心问题是调控土地资源配置的总量与结构。

4.2.1 财政调控土地管理的目标

财政政策目标的实现要求配置相应的土地，这就直接影响土地管理的目标。按《土地管理法》和《城市房地产管理法》规定：对国家机关用地和军事用地；城市基础设施用地和公益事业用地；国家重点扶持的能源、交通、水利等基础设施用地要无偿供地。这些用地虽然是无偿的，但不能掩盖其价值，这实际上是实物形态的公共财政支出。目前，国内无论政府还是其他组织还从没有评估测算过其价值，这里，借用《中华人民共和国城镇国有土地估价规程》中的替代原则和假设开发法，利用经天津市政府批准的基准地价做一粗略估算。政府以土地形式提供的公共品价值巨大，2003年，天津中心城区的土地公共产品价值高达约为3230亿元。

表 4-1 天津市建成区公共土地产品的价值量估算表

		1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
面积 (平方公里)	公共设施用地	32.8	30.4	35.13	35.52	34.12	34.53	36.6	36.05	41.17	43
	市政公用设施用地	5.7	7.1	7.61	7.69	10.5	11.11	14.7	11.94	12.45	12.8
	绿地	14.2	16	17.49	17.48	17.61	17.74	17.7	20.78	27.5	41.3
	特殊用地	14.1	48.8	37.9	38.64	40.21	40.23	40.2	39.61	39.05	38.2
	合计	66.8	102.3	98.13	99.33	102.44	103.61	109.2	108.38	120.17	135.3
假如作为商业用地(1)	平均基准地价(元/米 ²)	2575	2575	2575	2575	2575	3881	3881	3881	4163	4163
	价值(万元)	172010	263422	252685	255775	263783	402110	423805	420622	500268	563254
假如作为住宅用地(2)	平均基准地价(元/米 ²)	1184	1184	1184	1184	1184	2340	2340	2340	2469	2469
	价值(万元)	79091	121123	116186	117607	121289	242447	255528	253609	296699	334056
假如作为工业用地(3)	平均基准地价(元/米 ²)	532	532	532	532	532	695	695	695	529	529
	价值(万元)	35538	54424	52205	52844	54498	72009	76103	75324	63570	71574
平均价值=[(1)+(2)+(3)]/3(百亿元)		9.6	14.63	14.03	14.21	14.65	23.89	25.18	24.99	28.68	32.30

资料来源：《天津市基准地价》（1992年、1998年、2002年）、《天津统计年鉴》（历年）、《天津规划和国土资源公报》（历年）整理计算。

对于混合性公共产品中的路桥等基础设施和基础产业以及高等教育等公益事业所占用的土地，需要政府给以满足的一些需要，其公共支出应实行以市场为主，政府资助为辅。

竞争性工商企业所占用的土地属于非公共品，应完全由市场供应。

“安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜”是古今中外所有政府的必然职责，而要做到这一点，政府就要改变单纯依初次分配收入高低决定居住条件的差距。香港政府采取廉租房的方法予以解决，中国各城市政府更多的是采取行政划拨供地建设经济适用房来解决，2004年5月13日为加强经济适用住房建设和管理，建设部会同国家发展和改革委员会、国土资源部、人民银行共同制定了《经济适用住房管理办法》，对经济适用住房实行划拨供地，响应政府财政有限财力的要求。

土地不仅是重要的生产要素，而且是各种经济活动得以展开的基础，政府可以通过调控土地市场，调节宏观经济。城市经济更是如此。20世纪90年代初，

海南和广西北海因追随虚假地产繁荣而盲目投资,导致了地产泡沫,国家通过征收土地增值税来平抑地价上涨,此后,国家多次出台相关政策,发挥公共财政的经济稳定职能。

4.2.2 财政调控土地管理的手段

财政政策决定了政府在一般价值形态上对经济与社会发展速度、结构和方式的安排,必然影响土地规划和规划的执行过程。就土地供应总量来说,如果奉行的财政政策是刺激经济发展,就会要求土地供应比较宽松;如果财政政策是抑制经济过热,土地供应就会趋于严厉。土地供应结构也受隶属于财政政策的产业政策影响,对产业政策鼓励发展的产业的土地供应的优先保证等土地管理措施,对抑制发展的产业就会减少土地供应。

一、财政收入调控

财政土地收入调控主要是通过完善的土地税收收入和非税收入的体制调控土地的配置和利用来履行土地的财政职能实现土地资源优化配置、收入分配和经济稳定的目标。包含三个内容:一是合理的土地税收体制;二是合理的非税收入体制;三是有机的土地税收和非税收入协调体制。

二、财政支出调控

财政支出按照不同的标准,按照财政支出的经济性质,政支出是否与商品和劳务相交换为标准,把财政支出划分为两类:购买性支出和转移性支出。相对应地,国土资源的政府购买性支出,包括社会公共消费性支出和政府投资支出,前者包括政府国土部门的事业费和划拨的纯公共土地产品,后者包括政府为保证国土资源事业发展的投资拨款,如规划、国土资源八大科技领域和六大技术体系、土地收购储备、易地开垦等支出、为促进城市建设发展的投资拨款和划拨供地,如城市公共设施、城市公用设施、环境保护等支出。政府购买性支出对国民经济总量变动、国民经济结构变动和对收入分配产生间接影响。转移性支出是指财政资金无偿地、单方面的转移,是政府非市场性分配,它对分配有着直接影响,对生产和就业产生间接影响。包括各种用土地出让收益支持社会保障支出、对经济适用房划拨供地的财政补贴支出、各种土地税式支出、政府债务的利息支出和中央政府对地方政府的税收返还或补贴支出等。

总之,在明确国土资源管理的财政意义的基础上,要进行核算,编制土地预算,对国土资源管理方面的财政收入和支出的经费管理和效益考核以及预算在执行过程中的追加和追减,以及收支结构的调整等。

三、财政管理体制对土地管理的调控

国家预算是对财政收支的计划安排,国家预算明确了财政收入的规模、来源和形式,财政支出的方向和数量,以及各项财政收支的内部比例关系,是国

家宏观调控的基本手段之一。

我国是按事权划分财权的，是分级财政体制，各项土地税收和土地非税收入属于地方财政，城市建设发展也是各级地方政府的支出范围，因此各级政府的财政收支的配置对各级政府土地管理的具有很大的影响。各地方政府可以一方面为了招商引资竞相压低地价，另一方面又苦于城市建设发展资金有限，大量出让土地，最终导致透支土地预期收益、土地资源低效配置、土地收益流失严重，隶属于各级地方政府的土地管理部门也只是服从地方政府来开展土地管理工作。

四、财政监督

依法行政，建立和完善财政监督体系和监督机制，优化财政支出管理，提高财政使用效益。财政监督体系是财政管理体制的一个有机组成部分。要加强对财政支出效益的考核，加强财政的外部监管及自身监管，加强对国土资源部门、有关事业单位和有关国有经济部门的财务审计。要严格按照国家的有关法律安排经费预算，财政预算的编制要公开进行，接受社会的监督。政府经营土地、经营城市要用资产负债表衡量，也便于接受监督。

4.2.3 土地的财政调控效果

土地的财政调控效果应该从经济增长、收入分配和经济稳定三个方面考虑，其效果的直接表现是地价的变化，最直接的感受是城市综合效益的变化。

§ 4.3 土地的财政收入调控

4.3.1 财政收入调控土地的基本模式

现今世界上主要有两种土地管理模式，一种是以土地税收调控土地市场的管理模式，以欧美发达国家为代表；另一种是政府以出让方式供应土地并辅以一定土地税收调控土地市场的管理模式，以香港、新加坡为代表。两者都是以土地规划为管理龙头，后者带有土地公有的色彩。

我国大陆实际上是从1980年开始征收土地使用费，标志着我国土地使用制度的改革。经过二十多年的进程，基本上形成了土地供应以政府出让方式为主，并加以土地税收调控土地市场的管理模式，虽然取得了很大的成绩，但实际效果不太理想。原因很多，有：

一、土地出让供应与土地税收调控土地市场应该和谐，在前者调控薄弱的地方以后者为主，如土地出让以后的二级市场应以土地税收为主调控，抑制土地投机，保收国家土地增值收益；在后者调控薄弱的地方以前者为主，如土地的一级市场的供应和土地规划的实施。但是两者之间有冲突也有空白。

二、土地税制需要改进。税种、税率、税负、税基的设立不合理，城乡不一样、中外不一样，土地税收没有发挥预期的作用。

三、两者的管理机构之间不协调。目前，天津中心城区的土地级别经测算

并经天津市政府认定为十级，而且土地级别是一个经济动态变化的过程，城镇土地使用税应该以土地部门测算的土地级别和基准地价为税基收取，实际中，天津城镇土地使用税分为八级，与土地部门测算的土地级别不一样，自然土地税收的作用也不明显。两个管理机构之间应该既各司其职，又有机配合，不应该因此增加管理成本，不仅没有有序调控土地市场，反而搅乱土地市场。

也正因为如此，物业税炒的沸沸扬扬，仔细分析，物业税实际上并不是纯粹的税收，而是试图融合两种管理模式的非税非费类，实际上还是延续中国现有的土地管理现状。与其大动干戈的实行物业税，不如紧密结合土地有偿使用制度改革现有土地税制。从土地制度上讲，国家是统治者，要强制收税，国家又是城市土地所有者自然要收租，我国的土地制度就决定了我国的土地财政模式必然是上述两种方式并举。因此应建立一套合理的土地税制与土地收购储备供应管理机制有机配合，来调控土地市场是当前的一个不错的选择，也就是说，土地部门和财税部门应该相辅相成，发挥各自应有的管理作用。

4.3.2 土地税收调控

由于没有建立较为完善的土地收入体制，土地保有收入、增值收入、流转收入等政府土地收益流失、土地收入负担不公、土地收入管理需加强。新加坡、香港等发达国家和地区，土地的增值收入都是由政府收取的，即由政府的土地管理部门将生地开发成熟地，再进行招标、拍卖，直接获取增值收益。以前天津由于没有建立土地一级市场体制，未实行熟地出让，而是将未经开发的生地划拨给国有房地产开发企业，由这些企业进行开发和转让造成了巨额土地增值收益的流失，由此造成各种炒卖行为的存在；同是相邻的两宗相同用途的出让土地，一宗由外资企业受让，一宗由内资企业受让，但两个企业承担的土地成本却不一样，外资企业因交纳了土地出让金，可以不再交纳外商土地使用费，只需交纳房地产税（如前述，该税实际上对房产征税），而内资企业不仅交纳土地出让金，还要交纳城镇土地使用税和房产税，两个企业的出让金优惠政策也不一样，如果两宗地同时再进入二级土地市场转让，就可能扭曲地价信号，反过来再影响一级土地市场秩序；中心城区和开发、保税、华苑严格执行土地非税收入的收支两条线和票款分离管理，而其他部分区县仍未执行。

4.3.3 关于物业税

财政通过土地税收来调控管理是发达国家政府土地管理的基本模式，但在我国，由土地制度决定了中国政府一直采用并行的两种方式管理土地。物业税的开征目的是取消城市土地的双重管理模式，取消土地出让模式，减少地方政府只关注眼前利益的短期化行为方式，以利于更优化配置土地。

经济学中的“纳瑟姆”曲线表明，我国目前的城镇化率为37.6%，恰好刚刚

进入城市现代化快速发展期，对政府财政要求很大，而根据统计，这个机遇期约为20年，因此，各城市政府以地做文章，如果现在实行物业税不仅难以保证发展财力，而且可能丧失发展机遇。如果再发展到一定经济水平下开征物业税不仅可能稳定地、大幅地增加财政收入，而且会真正地发挥调控土地的作用。在现阶段，城市政府对土地的管理在不能根本改革土地制度的情况下，科学把握两种管理模式的关系，设置合理的土地税制，调整 and 规定土地出让金的使用期限与用途不失为一种较为可行的方法，所以物业税的开征要把握好时机。

物业税开征是将开发商建房时缴纳的房地产税、房产税、土地增值税以及土地出让金等改由购房者以后每年交纳，期望由此降低开发成本，继而降低房价，最终降低购房成本。这里隐藏三个问题：一是房价、地价是由供需决定的，几乎不由成本定价，尤其是地价，这是土地经济规律；二是作为供应方的开发商在面对火爆的需求量时，不可能良知思考“既然政府让我降低了开发成本，那么我的房地就少卖点钱”，这也是经济规律；三是谁能准确预测到开发成本的减少量恰好就是需求方所渴求的房价降低量？

4.3.4 土地非税收入调控

中国土地制度决定了国家既是管理者，要收税，又是地主，要收地租（出让金、租赁费）。土地税收可以调节土地各利益关系，地租也可以调整土地各利益关系，以谁为主调节由土地制度决定，但以谁为主调节又决定了土地管理模式，中国选择土地税收土地、土地批租还是二者结合的土地管理模式需要从社会、政治、经济角度深刻研究。

在政府的土地管理中，国家凭借政治权利依法征税，凭借所有者权利取得国有土地使用权收入。城市土地存在一次性出让管理模式和分期收租的土地税收管理模式并存的现象。期望两种模式能取长补短的共同调节土地资源的配置，即期望通过国家对土地一级市场的垄断和设置合理的土地税收体系实现土地集约利用，抑制土地投机，优化土地配置。实际中，问题很多。

第一，没有达到二者有机配合的目的，如对出让土地和划拨土地同征相同税率的城镇土地使用税，对工业用地征收而住宅不征收等。

第二，由于土地有偿使用制度改革进展不快，土地资产管理制度建设滞后，造成土地市场秩序比较混乱，国有土地通过市场配置比例不高，划拨土地非法入市等现象频频发生。据有关调查，目前国家每年损失的国有土地收益近几百亿元；城镇国有土地以招标、拍卖形式出让的仅占出让总量的5%不到，协议出让却占90%以上，实际上国家没有完全垄断一级土地市场。

第三，土地税制不合理。首先税制体系不合理。如保有税少，税负不均；取得阶段中无偿取得没有开征遗产税和赠与税，有偿取得阶段没有开征取得税，

增值阶段现存的增值税也未发挥其应有的作用,监督阶段没有土地闲置税和土地荒芜税。其次各土地税种之间功能不协调。我国现行税制各个税种的出台都有特定的背景,所以各个税种税制要素的配置一般只考虑到本税种所担负的功能,很难考虑到同其他税种税制要素的协调。这就不可避免地造成税种之间的税制要素配置相互矛盾,造成相互调节功能的冲突,以致相互抵消。如土地增值税与城镇土地使用税和耕地占用税三税之间,前者是为了规范房地产市场交易秩序,扼制土地市场过分投机,也是为了调节土地增值收益而设,后两者是为了促进土地合理使用和保护耕地而设。从三个税种设置的初衷看,都是必要的,其要素配置也没有什么不妥,但把三者的作用联系起来分析,从土地调节的总体看,不仅三税设置目的模糊,三税之间调节作用也发生了扭曲。土地增值税税率畸高,城市土地使用税与耕地占用税两税税率畸低,前者适用的是四级超额累进税率,最低档税率是30%,最高档税率达60%,而后两税适用的是定额税率,最低税额每平方米每年为0.2元,最高的大城市土地也不过10元。三个税种的税率这样搭配的结果,在宏观调控作用上,便发生了三税的调节作用冲撞和扭曲的弊端:一是由于土地增值税的税率畸高,拉高了二手土地市场交换的价格,政府批租的一手土地价格低,就促使人们尽可能去争取占用耕地;二是由于耕地占用税等税率畸低,在土地增值税拉大了土地流通成本之后,其结果就扼制了土地正常流通,在比较利益下,持有多余土地者宁愿使自己占有的土地暂闲置待用,也不愿转让出去。这就是为什么一方面“圈地”运动迭起,另一方面又出现土地拍卖市场不火的重要原因。

第四,仍存在土地的行政事业性收费。如外商土地使用费、天津对个人住宅征收个人土地使用费。

这种土地财政收入体系的消极作用很明显,土地闲置浪费,大量的土地隐形交易,土地投机和地产潜在泡沫,贫富差距拉大等等。背离了当初两种管理模式并存共同作用的初衷。

§ 4.4 财政调控土地管理的效果

4.4.1 考察财政调控土地资源的标准

财政调控土地的考核应建立标准,从经济增长、收入分配和经济稳定三个方面考虑。

一、是否促进了经济增长。衡量经济增长的指标是GDP增长率,以土地收入增长与经济增长相关性的准则来度量指标。天津连续几年保持两位数增长,1999年、2000年、2001年、2002年天津GDP增长率分别为15.7%、23%、21.7%、21.8%;每年土地收入增长率分别为-3.9%、37%、28%、50%,土地收入增长率明显高出GDP增长率,说明积极财政政策的促进了土地收入的快速增长,促进了经济的增长。

二、是否改善了收入分配。土地是政府调节收入分配的重要手段，在政府财力有限的情况下，用土地弥补所缺资金往往是政府的首选。天津谦德庄危改新区坐落在河西区，面积约0.6公顷。1996年由百年棚户区建成高楼林立的新型居民区，还迁近7000户居民。过去的谦德庄居住条件相当差，并且居住的主要是天津的低收入者，人均住房使用面积不足4平方米，当时政府采用划拨方式供地，按天津市92年基准地价，谦德庄土地价值约为840万元，按2002年基准地价已升值为1848万元，人均住房使用面积增长到14.6平方米，住房成套率由53.6%增长到91%。

三、经济发展是否稳定。按中国统计年鉴，1998年至2002年天津经济适用住房销售面积为705.2万平方米，占住房销面积的38%；经济适用住房平均销售价格2275元/平方米·年，住房平均销售价格2349元/平方米·年，仅比经济适用住房高74元/平方米·年。说明38%的开发商以“零地价”获得的土地开发利润接近于62%的开发商以平均每年花费37166万元出让金获得的土地开发利润。这种局面造成倒卖经济适用房用地计划、炒卖地皮、土地投机，导致了房地产经济泡沫，对房地产开发企业、公民都是不公平的，如果不及时纠正，最终可能导致经济不稳，甚至可能涉及政治问题。这也是市场失灵的表现，只有可以予以信任的政府采取有效的措施制止，才能保证土地开发的“零地价”政策真正发挥作用。

表 4-2 天津市财政调控国土资源的效果趋势表

单位：亿元

	1998年	1999年	2000年	2001年	2002年
GDP	1336.38	1450.1	1639.4	1840.1	2084.66
城市建设投资	162.22	167.68	127.98	143.41	204
土地支出	296.15	176.05	169.88	200.26	461.29

资料来源：《天津市基准地价》（1992年、1998年、2002年）、《天津统计年鉴》（历年）、《天津规划和国土资源公报》（历年）、《天津财政年鉴》（历年）整理计算。

可见，随着财政对土地投入的增加，城市建设投资增加，GDP也增加。

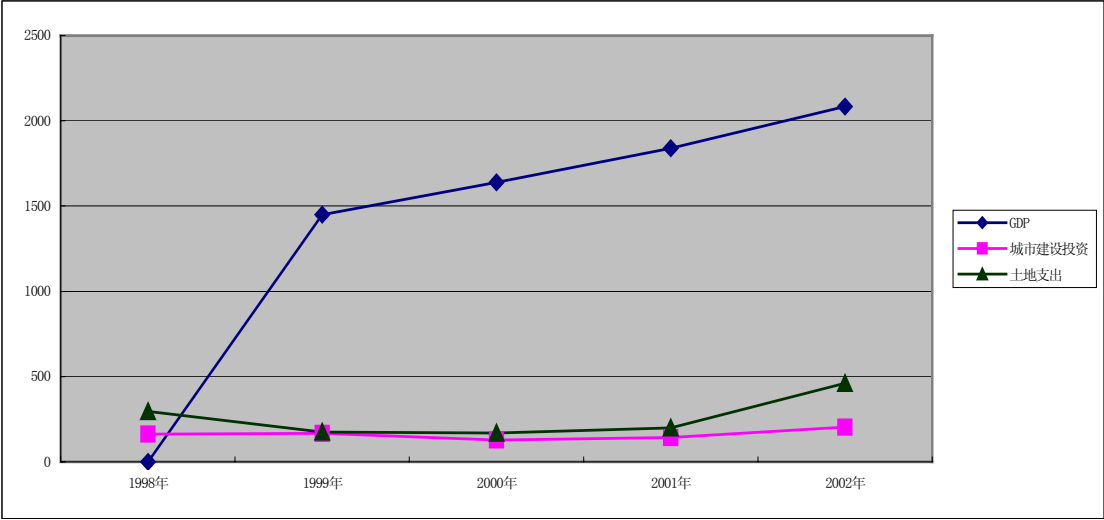


图 4-3 天津市财政调控土地资源的效果趋势图

资料来源：依据表4-2制作。

4.4.2 地价

改革开放以来，中国一直注意吸引国外投资以促进经济的发展，但目前，很多地方以实行低价政策来吸引投资，而地价的波动牵动整个经济的运行，再加上市场机制的盲目性，必使地价畸高畸低，不能真实反映土地的经济价值，从而扰乱土地市场，致使投机猖獗，因此地价控制尤为重要。

在中国现行的土地制度下，政府主要利用市场经济参数改变供求关系调控地价，换言之地价是财政调控土地资源的综合反映，过高或过低都不好，都说明城市存在问题。我国主要用基准地价对地价进行宏观管理和调控，按中华人民共和国行业标准《城镇土地估价规程》每个城市以城镇整体为单位进行基准地价评估，即对城镇各级土地或均质地域及其商业、住宅、工业等土地利用类型评估的土地使用权单位面积平均价格。

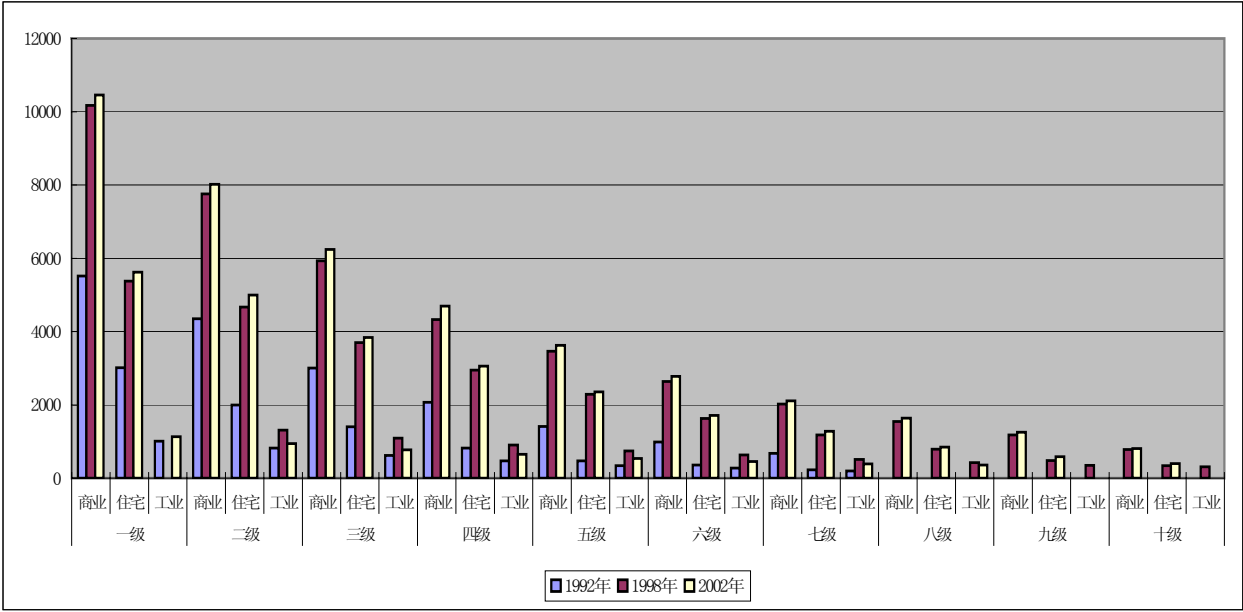


图 4-4 天津市 1992 年、1998 年、2002 年基准地价比较图

资料来源：依据天津市政府公布的1992年、1998年、2002年基准地价计算制作。

天津从1992年第一次进行了基准地价评估，1998年和2002年又进行了二次更新，按规程从2003年开始每年通过地价监测点动态监测天津市地价。以天津市中心城区为例看天津平均地价水平变化趋势。

从1998年至2002年，天津GDP增长率约为53.5%，固定资产投资增长率约为24.12%，在天津各区域中平均地价涨幅最快的中心市区商业平均地价增长率为4.6%、住宅平均地价增长率为5.5%、工业平均地价为负增长，增长率为-16.5%。由此可见，天津市地价变化平稳，与土地供应相协调，与社会经济发展指标总体协调，这是天津财政调控土地资源的效果。

总之，财政与土地管理不仅是一般价值管理与具体业务管理的关系，而且是国有资产的流量与存量管理的关系，是平行的国有资产管理职能的关系。国有土地的开发利用和出让为财政带来直接的收益，土地管理促使土地的高效利用，通过各用地单位的有效运行为财政提供源源不断的各种税收，而土地的高效利用同时又促使土地升值，为作为土地所有者的政府提供源源不断财政收入。两者之间如果形成良性互动，就可以相互促进，否则，不仅会造成国有资产的流失，而且会造成价值形态的财政政策与实物形态的财政政策之间的不协调。

第五章 公共财政调控城市土地资源的模式比较

现代城市是人口、资源密集而且各种关系复杂的大系统，城市的发展离不开政府的城市管理，而政府城市管理的基础是土地管理。我们可以从国内外的城市土地管理比较中，借鉴到有用的内容。

§ 5.1 国内几大主要城市土地资源管理的比较

国内的土地制度是统一的，所以，各城市之间具有很大的可比性。这里我们分析北京、上海、杭州、天津、广州、深圳和重庆这七个主要大城市的情况，主要是我国土地有偿使用制度改革以来的情况，因为只有这十几年，各地的财政与土地管理的关系才越来越密切。

5.1.1 城市地价情况

历年国土资源部利用司发布全国城市地价监测结果，与各地的经济数据的相关分析表明，全国平均地价的增长率与社会经济发展指标是相互协调的，财政调控土地的综合效果较好。

表 5-1 七城市地价指数与 GDP 相关度测算表

	地价指数				GDP				GDP与地价 指数相关度
	2000年	2001年	2002年	2003年	2000年	2001年	2002年	2003年	
北京	100	103	104	108	100	115	130	145	0.978
上海	100	104	112	118	100	109	119	137	0.984
杭州	100	114	125	134	100	113	129	151	0.977
天津	100	95	98	113	100	112	125	146	0.764
广州	100	98	100	102	100	113	126	146	0.686
深圳	100	101	101	102	100	117	136	172	0.951
重庆	100	107	121	132	100	110	124	142	不相关

资料来源：《中国统计年鉴》（历年）、国土资源部《2003年地价监测报告》、《中国国土资源年鉴》（历年）计算整理。

地价是土地市场发育程度和调控有效性的直接表现，从上表可以看出，各城市政府对土地市场的调控基本上可行，基本上反映了各城市土地市场的发育程度。也基本上反映了实际情况。

5.1.2 财政从土地中获得的收入

从财政收入角度看，由于我国政府完全垄断城市土地一级市场，所以，政府可以实现收益最大化，近几年，土地收入在各地的财政收入中逐年上升。从1998年至2002年，这七个主要城市的土地出让收益总体趋势都是上升的。杭州土地管理部门上交杭州市财政的资金每年以56%的比例递增，从1997年的几个亿，上升到2003年的40多亿，为城市建设积聚了可观的财力。

表 5-2 七城市土地有偿收益占财政收入的比重表

单位: 万元 %

		1998年		1999年		2000年		2001年		2002年	
		绝对数	比例	绝对数	比例	绝对数	比例	绝对数	比例	绝对数	比例
北京	财政收入	2273000	19	3205000	27	3424000	21	4542000	26	5340000	25
	土地有偿收入	438916		858113		715577		1197420		1357255	
上海	财政收入	3922200	5	4318500	10	4979600	7	5538600	15	7197900	18
	土地有偿收入	191955		429472		348348		833095		1282494	
杭州	财政收入	869824	8	1026577	10	1428519	12	1884608	14	2571408	16
	土地有偿收入	67500		105400		164400		256400		400000	
天津	财政收入	1865491	1.9	2068917	0.7	2227018	0.9	2794050	1.4	3396936	1.9
	土地有偿收入	36999		13792		22861		41434		70744	
广州	财政收入	1321900	19	1761400	18	2005000	15	2462000	20	2459000	21
	土地有偿收入	257217		323081		301445		491066		513288	
深圳	财政收入	1650000	23	1848000	24	2219000	5	2656500	30	3043400	14
	土地有偿收入	378523		446924		113886		799874		428330	
重庆	财政收入	710000	21	900000	9	1044600	9	1264100	8	1578700	19
	土地有偿收入	146429		80693		94129		100062		304622	

资料来源:《中国统计年鉴》(历年)、国土资源部《2003年地价监测报告》、《中国国土资源年鉴》(历年)、《北京统计年鉴》(历年)、《上海统计年鉴》(历年)、《杭州统计年鉴》(历年)、《天津统计年鉴》(历年)、《广州统计年鉴》(历年)、《深圳统计年鉴》(历年)、《重庆统计年鉴》(历年)计算整理。

这些城市的土地有偿收益逐年增加,在有的年份接近财政收入的1/3,说明土地管理对财政的贡献度很大,换言之,城市财政对土地的依赖度较高。按财政部规定,土地有偿收益属于基金预算收入,其性质是非经常收入,根据世界银行报告,非经常收入占财政收入的比例不宜过高。这七个城市的比例较高,这是与其发展阶段和土地制度分不开的。经济学中的“纳瑟姆”曲线表明,城市化率在30%以下时城市现代化发展比较慢,达到30%后,城市现代化发展就将进入快速发展阶段,直到城市化水平达到70%以上,又进入了缓慢发展期,根据统计,从30%至70%平均约为20年左右。我国目前的城镇化率为37.6%,恰好刚刚进入城市现代化快速发展期,这个机遇是很难得的,抓住机遇,城市将跃上一个更高的经济发展平台,这个时期要求强有力的资金保障,因此各城市政府以地做文章,不仅增加财政收入,弥补财力不足,而且也有利于创造城市价值,提升城市竞争力,继而促进土地升值,增加财政收入,当然这对城市政府管理水平是一个考验。

5.1.3 财政对土地的支出

从财政支出的角度看,政府的土地收购、储备、整理需要资金,需要财政直接出资。除财政直接出资外,还需要采取其他融资方式。广州、杭州、上海市政府的土地出让金的一定比例上交财政,其余的作为土地运作资金,天津的做法是将政府未来的土地预期收益向银行质押贷款,以获得运作资金。2003年,国家

开发银行给天津市放款100亿元,其中用于土地收购储备支出3.7亿元,城市基础设施建设支出70亿元。因此,土地资源是公共财政的补充形式。

表 5-3 七城市土地支出情况表

单位:万元,万平方米

		1998年	1999年	2000年	2001年	2002年
北京	财政支出	2811000	3709000	4074000	5047000	5941000
	土地事业费	11	14	15.8	19.8	27
	土地有偿使用支出					
	划拨面积	202	207.5	98.5	468.05	325.2
上海	财政支出	3922200	4318500	4979600	5538600	7197900
	土地事业费	1283	1492	1701	2044	2286
	土地有偿使用支出					
	划拨面积	22262	3399	3698	4233.9	6383.7
杭州	财政支出	424478	563524	734328	1049330	1410199
	土地事业费	240	399	558	690	813
	土地有偿使用支出	55200	86200	134500	209800	327000
	划拨面积	792	796.7	2584.2	967.35	3019.6
天津	财政支出	1567645	1574100	1870521	2346673	2652103
	土地事业费	205	218	231	260	354
	土地有偿使用支出			21638	25288	56515
	划拨面积	1284.8	763.8	737	856	1542.5
广州	财政支出	1751100	2223700	2407000	2926000	3267000
	土地事业费	200	262	323	345	463
	土地有偿使用支出	84805	64520	67648	449864	33843
	划拨面积	1129.5	459.9	127.9	305.5	560.4
深圳	财政支出	1650000	1848000	2219000	2656500	3043400
	土地事业费	224	292	359	383	515
	土地有偿使用支出					
	划拨面积	0	0	0	0	0
重庆	财政支出	772700	1623700	2024600	2559200	3458000
	土地事业费	454	1140	1827	2620	3799
	土地有偿使用支出					
	划拨面积	1348	1089.7	412	1191.25	947.3

资料来源:《中国统计年鉴》(历年)、国土资源部《2003年地价监测报告》、《中国国土资源年鉴》(历年)、《北京统计年鉴》(历年)、《上海统计年鉴》(历年)、《杭州统计年鉴》(历年)、《天津统计年鉴》(历年)、《广州统计年鉴》(历年)、《深圳统计年鉴》(历年)、《重庆统计年鉴》(历年)计算整理。

这些城市财政对土地部门的资金投入,分为三块:土地事业费,土地有偿使用支出和划拨土地。土地事业费占财政支出很少,微不足道;有的城市土地收购储备(开发整理)由财政部分支出,如天津、广州、杭州,有的城市财政支出很少,大部分采取其他融资方式,如上海、广州、深圳;上海的划拨供地最多,深圳最少,为零,这与各城市政府的土地供应政策有关,深圳是新城市,老国有企业较少,地价供地负担较轻,因此几乎没有划拨供地,上海、天津历来国有企业较多,经济发展任务重,2002年以前的供地政策有很多优惠,其中包括划拨供地。总之,如果不纳入划拨供地,七城市土地管理对财政的依赖度很低,如果纳入划拨供地,依赖度很高。

§ 5.2 港台的土地资源管理

5.2.1 香港的土地制度

根据《香港特别行政区基本法》：香港特别行政区境内的土地和自然资源属于国家所有，由香港特别行政区政府负责管理、使用、开发、出租或批给个人、法人或团体使用或开发，其收入全归香港特别行政区政府支配。

香港政府兼有行政管理者和土地所有者双重身份，出让土地不仅从土地所有者的立场出发，还要考虑整个城市的土地利用结构、社会经济的发展、公众利益，还要保证城市规划的落实。

5.2.2 香港政府的土地收入和对土地的财政支出

香港政府在土地上的收入分为两类，一是土地批租、续期、改变用途所收取的一次性地价，属于非税收入；二是土地税收，包括对批租土地按年收取的地税、对不动产交易征收的印花税、对物业拥有人征收的物业税、对物业使用人征收的差饷，还有不动产遗产税。土地非税收入一部分用于经常性支出，一部分用于基础设施建设，包括修建低收入者的住宅。

土地非税收入是香港政府的重要收入来源，以此来保证自由港的低税率。

表 5-4 香港财政收入与土地非税收入表

单位：亿港元，%

年份	90-91		91-92		92-93		93-94		94-95		95-96	
	绝对数	比例	绝对数	比例	绝对数	比例	绝对数	比例	绝对数	比例	绝对数	比例
财政收入	895.24	4.5	1147	7.9	1353.11	6.7	1666.02	11.5	1749.98	11.5	1800.45	12.5
土地收入	40.02		90.74		89.57		191.12		201.93		224.78	
年份	96-97		97-98		98-99		99-00		00-01		01-02	
	绝对数	比例	绝对数	比例	绝对数	比例	绝对数	比例	绝对数	比例	绝对数	比例
财政收入	2083.58	13.9	2812.26	17	2161.15	11.9	2329.95	16.8	2250.6	14	1755.59	6
土地收入	290.57		480.67		256.86		391.11		321.83		106.83	

资料来源：香港政府统计处《香港统计数字一览》整理计算。

从上表香港12年的统计数据看，土地非税收入占财政收入平均约11%，说明财政收入对土地收入的依赖度较高并且稳定，体现了香港较高的土地管理水平。

表 5-5 香港财政支出表

单位：百万元港币 屋宇土地规划/财政支出%

年份	94-95	95-96	96-97	97-98	98-99	99-00	00-01	01-02
社区对外事务	10554	12788	13965	13079	8632	9130	8262	8225
经济	8707	10759	13887	17851	21421	12272	12486	13714
教育	33640	37900	48510	47027	48479	50367	51408	52232
环境及食物	5626	6239	7098	7036	13346	12496	11337	11207
卫生	24285	25163	28179	27982	31400	31894	32753	34213
房屋	19069	24250	29895	24651	38850	45872	42606	32055
基础建设	26845	23411	24015	21453	23132	22933	22820	24878
其中：屋宇、土地及规划 屋宇土地规划/财政支出	10787	8460	10172	7875	8261	8099	8513	10768
	6	4	4	3	4	3	3	4
保安	21864	24352	24778	23764	25115	25882	26743	27554
社会福利	14147	17941	22261	21710	26377	27616	28165	30059
辅助服务	26601	28436	31325	30227	29696	31082	30927	35222
合计	191338	211248	243904	234780	199672	269484	267507	269359

资料来源：香港政府统计处《香港统计数字一览》整理计算。

香港对土地的财政支出主要在屋宇、土地和规划方面，平均占财政支出的4%，并且在财政支出中单设屋宇、土地及规划支出项目，保证土地合理开发建设。

5.2.3 台湾的土地制度

台湾实行土地私有制，除了公园、道路等公共建设用地之外，均为私有。台湾现行的是“平均地权”的土地制度，对私有土地面积最高额有限制，台湾土地法施行法第7条规定：“限制土地面积最高额之标准，应分为宅地、农地、兴办事业等用地，宅地以10亩（市亩）为限，农地以其纯收益足供一家10口之生活为限，兴办事业用地视其事业规模之大小定其限制。”对于超限的土地，限令于一定期限内将额外土地分划出卖，不出卖者，县市政府依法征收。

台湾实行土地分级所有，即“农地农有、市地市有、富源地（矿藏）国有”。城市土地属于市民所有，由市政府代表市民管理，上级政府不能随意划拨。

台湾实行土地细分禁止和土地使用管制。台湾法律规定，各市县地政机关得根据地方经济情形，依土地的性质及使用种类，规定最小面积单位，禁止其再分割，保持土地合理利用。对非都市土地，视当局的经济政策、地方需要及土地所能提供使用的性质，划定使用区，编制各种用地图实施管制，非都市土地使用编制后，由直辖市或县市政府管制其使用，违反规定者由主管机关处理，农地须官方盖章同意后才能变更用途；对都市土地主要采用土地使用分区管制，即对都市土地依现有特性及未来期望发展模式，划分为不同的使用分区，再对分区内土地及建筑物予以使用性质及使用强度的管制。对土地使用性质的管制，主要规定土地的用途，以排除有妨碍主要用途的其他使用，对土地使用强度的管制，主要通过规定容积率和建蔽率来实行，不同的用途和位置，一般规定不同的容积率和建蔽率。

5.2.4 台湾政府的土地收入和对土地的财政支出

台湾政府利用土地税制来获得土地涨价的收益。

台湾的土地收入主要是税收有地价税、田赋、土地增值税、空地税、荒地税、不在地主税。采用低税率、减免税等税收政策来配合经济社会及社会政策的实施。土地税收合并到一般财政收入中。

台湾为防止土地投机垄断，一方面建立了一整套不动产市场管理办法如公示（告）制度、申报制度、劝告制度等对地价管理，另一方面课征地价税和不在地主税，使不在地主因过多的税负而将土地出卖给真正需要土地的人。

台湾的财政收入主要来源于税收，主要支出于防务。2003年7月30号，台湾当局通过了2004年度总预算案。其中支出项编列了16111亿元（台币），收入项编列新台币13519亿元（台币），差短达2592亿元（台币）。今年上半年，台湾当局通过了扩大公共建设以及就业两项法案，规模达784亿元新台币，全部是以举债方式筹措资金。另外，相关资料显示，在1982年的时候，台湾每支出100元新台币，有30元用在发展经济上，但到了2001年，只剩下17.6元。在债务偿还方面，现在台湾每支出100元新台币就有7.6元是用来还债，与1982年的0.5元相比增长了15倍。

§ 5.3 发达国家财政对土地的调控

5.3.1 土地制度

受基本经济制度的决定，发达国家一般都实行土地私有制，政府手里没有多少土地，土地资源配置主要靠市场调节，市场参与者独立决策在土地市场上买卖土地，政府的权利受到严格限制，不能随意干预土地市场，不能直接控制土地开发利用规模和城市以外的私有土地用地性质，但政府（主要是地方政府）对涉及公众利益的城市土地的开发利用则有很多限制，包括用地性质、地上地下建设内容等，而限制的具体体现就是土地规划。发达国家的土地规划具有极大的权威性，非经法定程序，任何人都不能违犯。

5.3.2 土地税制

发达国家政府对土地开发规模和土地市场的调节一般通过税收手段来实现。许多国家都对土地保有课税，有的国家单列税种征收，但多数国家将土地与其他财产合并课税，如美国、新加坡等把土地等不动产和动产合并征收；加拿大、法国、英国、荷兰等都把土地归入不动产税内征收；印度、挪威、秘鲁、墨西哥等把土地合并并在财产净值税中征收；泰国和巴西征收房地产税；日本对土地征收地价税、固定资产税、城市规划税和特别土地保有税。

土地增值税对土地增值征税，有的国家和地区的土地增值税只对土地的增值额课税，如我国台湾地区的土地增值税和韩国的土地超额增值税；有的则包括

土地及建筑物增值额一起课税,如我国现行的土地增值税和意大利的不动产增值稅;有的将土地转让或定期增值的收入同其他收入一样征收个人所得税和法人所得税。

土地取得税是对个人或法人在购买、接受赠与或继承财产等方式取得土地时课征的税。韩国设立不动产购置税,日本有不动产取得税和特别土地保有税(取得部分),德国、意大利、荷兰等国都设有“登记许可税”,在土地所有权转移书立登记凭证时,按土地的转让价格计算纳税对双方各征50%税。对土地赠与或继承等无偿转移,发达国家一般都对其课税,包括遗产税、继承税和赠与税,是财产转移税的一部分。

土地税是发达国家普遍征收财产税之一,主要是地方税。据OECD组织(国际经济合作与发展组织农药部) 1990年的资料,在地方财政收入中,美国有关土地的财产税占80%,加拿大占84.5%,英国占93%。但土地税占全部税收的比重比较小,多数发达国家对土地课税一般采用比例税率,大致在对象价值的2%左右。

5.3.3 城市土地开发中的财政活动

旧城改造是任何一个国家的城市管理中都会遇到的一个难题,发达国家也有旧城改造的问题。

英国政府为治愈50年代至70年代产生的内城衰败城市病,中央政府通过国家财政预算拨款资助衰败地区恢复经济和争取国际经济组织的援助。国家财政预算拨款的政策包括拨地复垦基金(Derelict Land Grant,简称DLG),用于支付内城区的废地开发费;城市计划开发基金(Urban Program Grant,简称UPG),用于内城再开发区的平整场地费,铺设各类服务设施费,修缮内城区计划范围内废弃建筑或维修建筑的费用;城市开发费(City Grant,简称CG),用于向中小型企业提供低息贷款,鼓励其参与内城的开发利用活动。国际经济组织的援助包括欧洲共同体基金(European Community Funds)、欧洲地区开发基金(European Regional Development Funds)欧洲投资银行(European Investment Bank)和欧洲社会基金(European Social Funds)。前三项经济援助主要用于内城区的基础结构的建设,后一项主要用于提供职员训练费,培训技术工人,以提供合格的生产人员。

英国政府还制定了规划政策,保证有效地顺利地地完成内城再开发,包括设立公私合股开发区(Private Public Partnership Area)和计划开发区(Programme Areas)。公私合股开发区是指国家政府参予私人企业、股份集团公司,对内城某一成片地区进行开发。开发有赢利归私人企业,有亏损由政府负担。计划开发区因其规模较小,一般由私人企业集团负责承担全部开发费用,但拟酌情免除部分税款,也可以向政府申请低息贷款。

英国政府为治理内城的荒废地，1980年颁布了《地方政府土地规划法》，提出了对现有土地进行登记注册，强制各机构将无明确开发目的的土地按市场价格出售给政府，然后由政府再统一调配使用，从而在宏观上控制了荒废地数量的大幅度增加。1982年中央政府颁布了《荒废地开垦法》，以立法的形式规定了开垦荒地的经济干预行为。仅1991年至1992年，中央财政部就核发了7.55亿英镑的荒废地改造费，开垦改造了1700公顷的荒废地。

郊区是城市发展的重要组成部分，随着交通条件的改善，郊区也将成为城市发展的首选。国外新城镇开发主要有三种模式。

模式之一是美国的边缘城市。1991年，美国华盛顿邮报的记者高乐（Joel Garreau）在《边缘城市》一书中把二战后的美国城市扩散过程划为三个阶段。第一阶段是城市居住功能郊区化阶段。这一阶段是20世纪40年代后期开始的把居民住宅建到城市郊外。第二阶段是郊区购物中心大规模化阶段。这阶段从60年代至70年代，在大城市的郊外建造了许多大规模的购物中心，人们不必再为购买生活用品而专程返回城市中心商业区。第三阶段是“边缘城市”阶段。“边缘城市”是在原有的城市周边郊区基础上，形成的具备就业场所、购物、娱乐等城市功能的新都市。

模式之二是英国的郊区新城。英国郊区新城的开发始于第二次世界大战以后。它的形成过程和城市形态都与土地富裕国家如美国、澳大利亚的郊区城市不同。英国的郊区新城完全是在政府的规划下，由政府拨款的新城开发公司联合私有企业，在专业规划的指导下建立起来的，从而避免了一些传统都市的弊端。1945年，由英国中央政府直接拨款的新城开发公司正式成立，英国的新城开发运动也由此拉开序幕。到70年代中期，英国已经先后建立了33个新城，其中11个分散在伦敦外围129公里周长范围内。新城的土地规划适合大规模的住宅开发、大型办公建筑和工业的发展。最重要的是，其城市功能着眼于促进大都市中心区的经济发展。

模式之三是澳大利亚的郊区中心。在澳大利亚，州政府的规划对郊区城市中心的土地利用和空间的布局起着重要作用。上世纪70年代后出现的郊区城市中心都是在州政府的规划下建设的，州政府的规划包括最初的圈地、土地平整、商务区、停车场布局和景观设计等诸多内容。政府通过实施在规划上强调土地区划、发展高密度居民住宅、尽量在已有的郊区中心基础上再拓展等发展战略，使澳大利亚的郊区城市中心避免出现美国式低密度的边缘城市。

5.3.4 财政对土地宏观调控作用的支持

美国主要是依赖于市场调解和通过地方政府的政策控制来实现对城市土地的管理和利用。20世纪80年代以后，随着美国经济时代的到来，美国部分地区的

城市开始快速扩张, 侵占了大量农田, 出现了城市无限制低密度蔓延所带来的各种环境、社会、经济问题, 在城区内形成了一个孤立的、不同类型的土地利用区域, 即居住区和商业区等彼此孤立, 相距很远, 使得汽车数量增加, 进而引发交通问题、能源消耗加剧, 同时又破坏了环境, 老城出现了“空壳化”。

与美国其他老工业城市一样, 费城财政危机是长期以来城市“空壳化”的必然结果: 随着企业和富人“外逃”而来的是城市税源大量流失, 而城市公共服务水平刚性化又要求政府税收不能减少, 结果纳税人的负担越来越重, 企业和富人“外逃”越来越多, 并且形成恶性循环。也正因为这样, 迫使费城市政当局在增收节支、寻求PICA(国际评估组织)支持的同时, 更多地从结构性、制度性改革的深层次上寻求摆脱危机的出路。费城市于2003年专门成立地方税制改革委员会, 正是希望通过全面的地方税收制度改革来促进产业结构调整、解决城市“空壳化”问题, 最终实现地方财政的良性发展。

同时, 针对老城“空壳化”和新城“低密度蔓延”这些城市不理性发展现状采取了理性发展的手段, 就是通过加强土地利用规划, 确定城市发展边界, 提高城区建筑密度, 实现现有城区土地利用效率的最大化, 保护自然界动植物和基本农田, 实现地方财政良性发展。理性发展作为一种与市场机制相对应的政府土地宏观调控职能, 主要措施有:

一、制定合理的土地综合规划。这是核心措施。所制定的规章条例应该支持土地再利用, 让地方政府通过规划修编等措施使城市增长变成有计划的合理的规划。

俄勒冈洲是美国土地规划管理最为普及的州之一, 全州各地方政府都必须制定其辖区内所有土地的综合计划, 每一份综合计划都必须得到州政府的认可, 各地方政府都必须使用手中的权利来贯彻执行综合计划, 并从联邦资金中筹集2000万美元用于帮助社区检查区划的执行情况。马里兰州政府在财产税上有部分返还与冲抵, 惠及23个县中的16个, 以补偿有关市镇政府和特别税收区, 减少重复收税。主要的补偿形式有两种: 税收减免(蒙哥玛利县)和税率调整(大多数县)。这些款项专款专用, 主要用于房屋建设与土地市政规划、消防与公共安全、垃圾无公害处理、供水与排水管道的维修、街道与路灯的维护、公园与娱乐设施的改善。

二、监控土地市场。商业房地产业经常会发生建设过剩和建设不足, 如果不及时处理, 会引发一系列经济社会问题。只有对住宅、工业、商业等各个用地市场进行监控, 调查分析土地供给与需求, 才能制定理性的土地政策, 保证土地市场供需平衡, 实现土地市场良性运转。

三、促进地区管理与提高财政效率。将基础设施规划及开发权从分散的、

缺乏协调性的地方政府行为转为由州政府的区域性团体活动。

四、保护土地和环境，制定包括保护和开发可再生能源资源在内的平衡的能源政策，降低农地和非城市用地向城市用地转化的速率。

5.3.5 中外旧城改造比较

旧城改造是中外城市政府所共同面对的问题，英国伦敦旧城、美国纽约、费城的旧城政府想尽一切办法，至今无以改进。旧城的衰落不仅影响经济发展，就业困难，而且会引发犯罪等社会问题，是一个棘手的问题，不会因社会制度、国家性质的不同而不同。以天津危陋平房改造和英国伦敦旧城改造为例对中外旧城改造分析比较，有以下不同：

一、旧城改造的手段不同。天津因财力有限，就先将土地无偿划拨给开发商，由开发商向拆迁户支付补偿费和拆迁成本，开发建设完毕后，开发商以市场价格出售，赚取利润。实际上政府用土地出让金抵偿了应该由政府支付的拆迁成本，其性质是财政手段，再结合天津实际情况，政府成立了拆迁办帮助开发商进行拆迁，使用了行政手段；伦敦政府主要财政补贴和成立各种基金来引导旧城开发改造，采用的是金融和财政手段。

二、法律依据不同。最核心的问题是：“谁来最后决定什么是公共利益？”欧美城市政府经过市民公决后才决定拆迁改造，事实表明，中国城市政府是决定拆迁改造后再公示给市民，换言之欧美是市民决定公共利益是什么，中国由政府决定。正因为这个不同决定了法律依据不同。中国依据部门规章《拆迁条例》，欧美依据公民意愿。由此中国修改了《宪法》，增加了保障人权的内容。

三、实施效果不同。中国旧城改造很成功，如天津危陋平房改造工程。如前所述，在从1994年开始2002年的时间里，天津市中心区共拆除危陋平房1800多万平方米，新建住宅近5000万平方米，使150万居民喜迁新居。人均居住面积由12.4平方米提高到现在的22平方米，近五年来天津市房地产业累计完成投资690亿元，累计销售商品房2547万平方米，实现增加值336亿元，房地产业每年对天津经济增长的贡献率都在20%以上。用天津9年间出让土地的平均楼面地价反算，这些危改项目涉及的土地价值大约为126亿元，全部由政府“零地价”供给开发商进行改造。效果显著。

伦敦旧城改造有改善但没有根本起色，美国纽约、费城等大城市的旧城至今难以改造，成为政府头痛的事情。

可见，中国更多倾向于“公平与效率原则”中的效率，所以难免在拆迁中产生了人权得不到保护、补偿不合理、断水断电等不公平现象。国外政府更多倾向于公平，所以效率较低，这是与不同的经济发展阶段有关。

四、决策水平不同。国外政府在拆迁决策前经过充分论证和全民讨论，虽

然很难通过，然而一旦通过，实施顺利，效果长远，如美国高速公路几十年来没有再重新拆迁拓宽；中国城市政府决策后，事后返工、修修补补的情况较多，中国城市政府还需要在各个方面成长。

第六章 优化天津市土地资源配置机制的建议

§ 6.1 天津市土地资源与财政的概况

6.1.1 天津市土地资源概况

天津市是我国直辖市之一，是现代化港口城市 and 我国北方重要的经济中心。天津市全部行政辖区11919.7平方公里，农用地7201.47平方公里，建设用地3141.5平方公里，未利用土地1576.73平方公里，其中海河下游待开发荒地滩涂约120多平方公里。

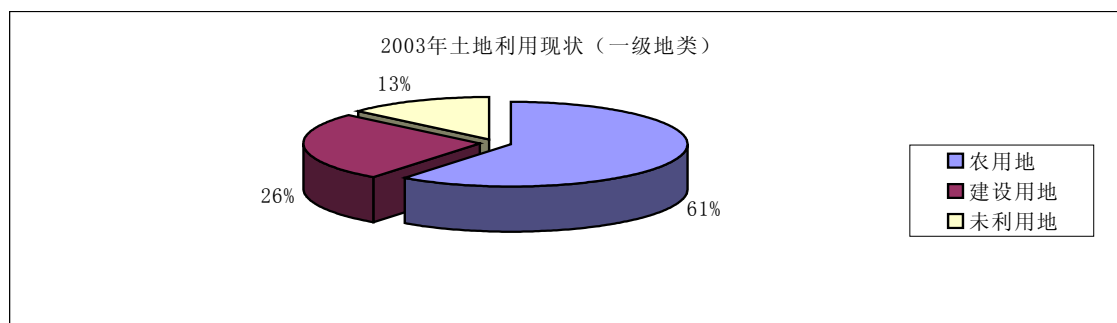


图 6-1 天津市 2003 年土地利用现状图

资料来源：《天津规划和国土资源公报》（2003年）

2003年，天津市中心市区和滨海三区的城市建设用地为419.88平方公里，其中，居住用地96.85平方公里、公共设施43.00平方公里、工业用地99.32平方公里、仓储用地31.91平方公里、对外交通用地16.61平方公里、道路广场用地39.89平方公里、市政公用设施用地12.8平方公里、绿地54.1平方公里、特殊用地38.2平方公里。

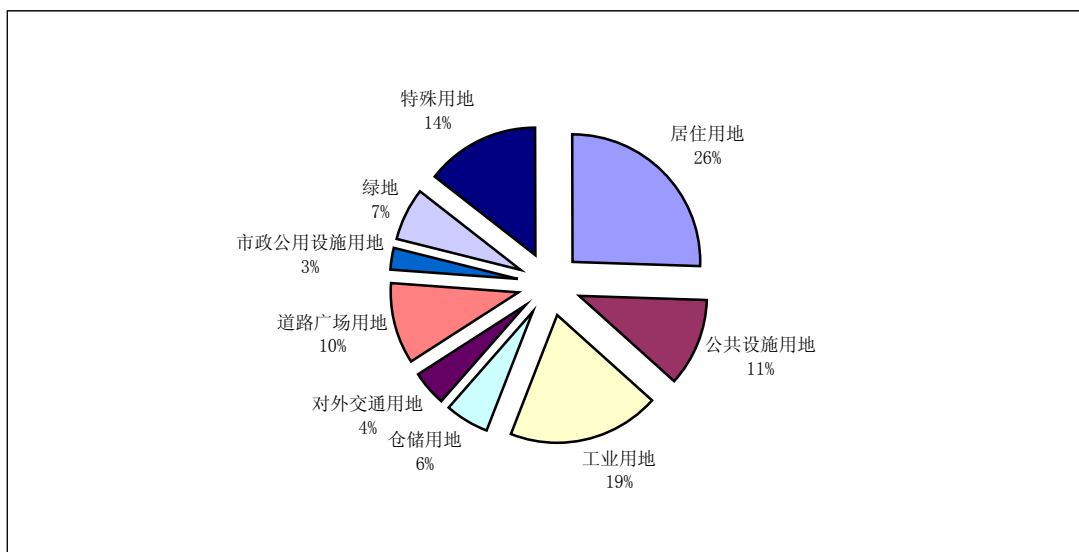


图 6-2 天津市 2003 年中心城区土地利用现状图

资料来源：《天津规划和国土资源公报》（2003年）

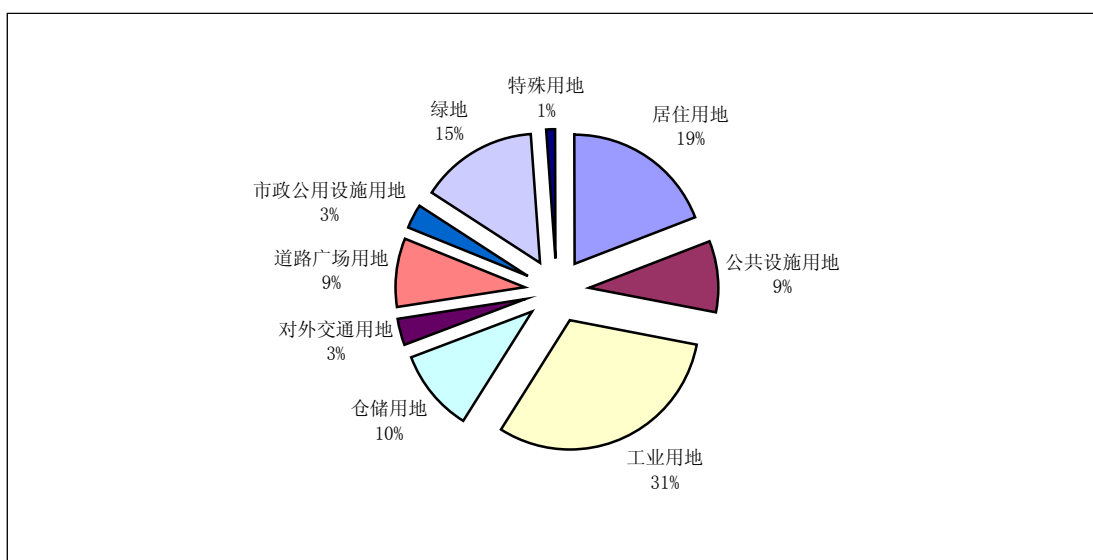


图 6-3 天津市滨海新区 2003 年中心城区土地利用现状图

资料来源：《天津规划和国土资源公报》（2003年）

6.1.2 天津市城市总体规划

按照国务院批准的规划，到2010年，天津市城市实际居住人口控制在660万人以内，建成区建设用地控制在556平方公里以内。要将天津市建设成环渤海地区的经济中心，经济繁荣、社会文明、科教发达、设施完善和环境优美的现代化港口城市 and 我国北方重要的经济中心。要妥善协调中心城区和滨海城区的关系，中心城区要优化产业结构，加快发展第三产业，继续实施工业东移战略，大力发

展滨海城区，尽快建立中心城区和滨海城区间的快速交通系统，改变人口和产业过于集中在中心城区的状况。强化区域发展的观念，要加强与环渤海地区及我国北方地区的经济联合与协作，特别要加强与北京市的联系，实行优势互补、协调发展，努力增强为首都和环渤海地区服务的功能。加强基础设施的建设。切实保护和改善生态环境。要加强海河两岸的景观建设，努力创造丰富多彩和具有地方特色的城市景观。

据2001年市规划局中心城区建设用地清查成果，中心城区全部可改造的土地合计133.27平方公里，剔除规划绿地、市政、道路、广场等用地，实际可开发土地合计96.35平方公里，预计用15年出让完毕。

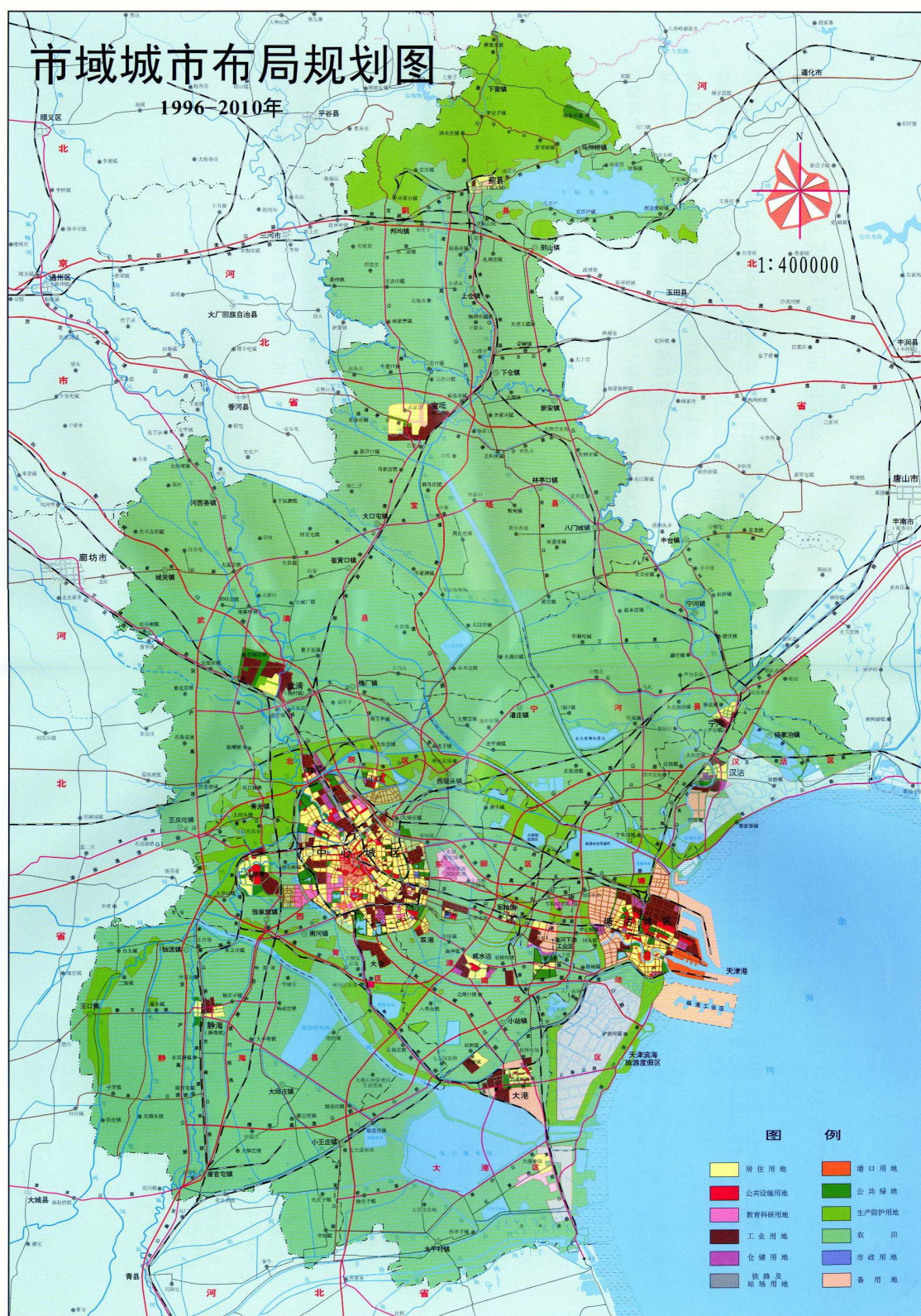


图 6-4 天津市市域城市布局规划图

6.1.3 天津市财政概况

从1992年起，天津国内生产总值已连续12年保持平均两位数增长，年平均递增速度达到12.2%，2003年达到2386.94亿元。这期间，市财政状况不断改善，

1995年,财政收入突破第一个百亿元台阶,达到117.34亿元,1999年突破第二个百亿元台阶,达到206.90亿元,2001年全市财政收入突破第三个百亿元台阶,达到304.52亿元,2003年全市财政收入完成451.7亿元,其中国有土地有偿收益13亿元。

财政对全市经济的促进和调节作用进一步增强。2003年全市财政支出为350亿元,其中用于城市维护建设支出增长24.9%,国有土地有偿支出18.18亿元。

§ 6.2 天津市土地财政的基础工作

6.2.1 切实改进规划工作

目前,我国政府编制的影响广泛的规划主要有国民经济和社会发展中长期规划(简称中长期规划)、国土资源规划、土地利用总体规划、城市总体规划、这些规划的侧重点不同,但内容上相互衔接。中长期规划内容最为广泛,涵盖了经济、社会、城乡建设、空间布局等各方面内容。

对城市土地而言,有三个层次规划对其调控,第一层次是国土规划,国土规划是国家和地区高层次、战略性、综合性的地域空间规划,它以可持续发展战略为指导,以土地利用总体规划为依托,协调、整合经济社会发展及其建设布局与国土资源和生态环境承载力的关系、各大类国土资源之间的关系、国土资源开发利用与生态环境保护的关系,是指导城市规划、自然资源规划以及生态环境保护规划的依据。国土规划是国民经济和社会发展计划体系的重要组成部分,是资源综合开发、建设总体布局、产业合理布局、生态建设、环境综合整治的指导性计划;第二个层次是土地利用总体规划,是总体性、长期性、战略性、指导性的计划,它以全部土地资源为对象,考虑土地利用活动的各个方面,包括土地的开发、利用、整治和保护,全面协调土地利用活动中土地供需的矛盾,对长远的土地利用结构、布局和土地利用方式提出战略性的指导方针,作为土地利用中短期计划的依据;第三个层次是城市总体规划,综合确定城市性质、规模和发展方向,统筹安排城市各项建设用地,合理配置城市各项基础设施,处理远期发展和近期建设的关系,指导城市建设和合理发展。

这些规划的法律地位不同,自上而下管辖,下位规划必须按照上位规划编制,如《规划法》要求:“城市规划的编制应当依据国民经济和社会发展规划统筹兼顾”。全国中长期规划由国务院编制,全国人民代表大会审议通过,省级规划的编制和实施有相应的国家法律为依据,其中,城市规划有《规划法》,土地利用规划有《土地管理法》。天津市中长期规划由市政府委托市计委编制,由国务院审批,天津的国土规划、土地利用总体规划、城市总体规划由市政府委托市规划和国土资源局编制,经市人大审议通过后报国务院审批。

目前,我国还没有一部规范国家各类规划关系的法规,存在明显的混乱,

这造成规划自身就不够严肃。如天津市城市总体规划年限为20年,中长期规划时限为5年,土地利用总体规划年限为15年,逻辑上存在混乱。规划编制的科学性不够,编制依据不足,规划指标与目标不配套,规划缺少项目支撑,规划与同级财政预算不挂钩,难以实施。规划的语言过于原则,规划实施缺乏手段,缺乏考核对象。在规划执行方面,各主管部门衔接不够,常常出现矛盾,使规划难以执行,是政府规划的权威性大大降低。各政府部门往往各自为政,部门规划间缺乏协调,口径不一,有的不经审议就对外发布。

美国各州的规划只有一种,就是土地使用规划,主要内容是通过土地使用促进经济发展和维持生活质量,并得到公共和政治支持。德国的中长期规划表现为国土(空间)规划,分为全国、邦级、区域级、地方级,下一级服从上一级,级别越低,内容越具体,指标越清楚。日本编制国土利用计划,分为都、道、府、县和市、镇、村三级,上一级是下一级的依据,下一级是上一级的体现。总之世界各国普遍编制一部中长期规划,而且又多表现为国土利用规划,因此我国应该将上述多部综合规划统一为一部规划,在此基础上理清政府相关部门的职能定位,避免部门之间职能的重叠和交叉,按国际惯例编制土地利用规划,集中人力、财力编制高水平、高起点的土地利用规划,更好地满足各方需求。其次要对国家的规划体系从总体上进行深入的研究,明确国土规划的定位和内涵;赋予负责编制规划的政府部门以宏观调控部门的职能定位,否则土地规划作为政府部门之间以及各级政府之间协调平台的作用将难以发挥。

6.2.2 改革土地管理体制

房屋是土地上的附着物,房屋与土地应实行统一的不动产管理。我国法律规定,国土资源部管理地籍,建设部管理房籍,省级政府可以决定房地由统一机构管理或由两个部门管理。目前四大直辖市中北京、上海、重庆都实行房地合管,天津实行规土合管,并且城市个人土地使用权权属证由房管局核发,由此割裂天津房地产市场,造成管理不到位,尤其权属管理,房管局为违法用地核发房产证,用地手续未办结,开发商就已拿到了房产证或预售证向市场出售房屋,因此,统一房地产管理机构和管理职能是房地产市场的内在要求。

土地垂直化管理的改革解决了过度征用耕地的问题,但也侵削了地方政府的一项基本权利,使土地管理与地方经济与社会发展脱节。其实无论物业税还是垂直管理都要解决现有土地管理体制的弊端,即最大化保障国家土地整体利益和地方政府局部土地效益最大化之间的矛盾。国家关注农民生存和粮食安全的宏观计划,地方政府财政普遍是吃饭财政,所以关注找一块预算外资金作为金矿,就是土地。垂直管理部分解决了地方政府对土地的支配权,物业税部分解决地方政府关注眼前利益和市场配置土地资源的缺陷。实现垂直管理和物业税都要面对新

旧制度转变所带来的巨大摩擦成本，如土地已出让几十年，现在再收税，利益如何衔接和平衡？地方政府是否失去对地方经济运行的调控能力？

国家和地方政府在土地上的矛盾焦点是土地的农业产值远远低于城市建设和工业产值。这需要国家宏观的利益调整分配机制，应该根据我国人口、资源分布不平衡，各地区经济社会发展水平差异的国情，对全国经济发展的空间布局进行大规模的统一规划，对各地区在全国发展过程中的功能重新定位。如全国每个省市必须划出基本农田保护区，天津农用地总体质量不高，耕地的盐碱化、沙化、污灌问题日益突出，退海形成的盐碱化土地，受海水倒灌影响，愈加难以耕种，此类耕地占全市耕地面积的 44%，沙化土地占 5.3%，显然发展其他产业比发展农业要合适。因此，国家应该站在宏观角度，在全国范围内划定基本农田保护区，可能有的省市多为基本农田，有的省市几乎没有基本农田，对于地区间农业产值和其他产业产值之差，国家应该用收入分配机制调整，比如用转移支出手段补贴农业省，使之人均生活水平不低于国家平均标准。这需要国家制定科学合理的产业政策和管理措施，以免因地区间经济发展不平衡造成政治影响。这实际上是财政调控国土资源的重要表现。

6.2.3 明确土地价值

我国的土地还是计划管理，体现在土地利用总体规划、城市总体规划和中期的城市控制性详细规划以及短期的土地年度计划。但这些所规划的是土地用途和面积，还是实物的数量管理，而不是价值量管理，无法纳入国有资产价值管理体系中，也就不能进行有效的核算、分析、比较、决策和监督评价，不利于提高土地使用效率。

土地资产又没有列入预算管理，在财政紧张而又无法发债的情况下，地方政府追求政绩所能够想到的办法只有土地。

对土地的实物形态的数量管理是必要的，是政府履行具体职能所必需的，但毫无疑问，我们也应该在土地管理中明确土地的价值，进行价值管理。实际上，对土地进行价值管理与法律法规的要求是一致的。法律要求政府管好各类国有资产，包括土地资产，而管好的基本内涵是实现国有资产的保值增值，不使国有资产流失。如果我们连土地价值都不清楚，就谈不上土地之上的资产的保值增值，就难以做到法律法规的要求，不能揭示政府所拥有和实际使用的土地的巨大的经济意义，必然造成大量国有资产流失。因此，国土资源部“十五”规划明确要求，土地管理要从数量管理转变到数量、质量和价值并重管理。

采用前文所述的方法，我们可以对天津市中心市区和滨海三区的城市建设用地价值做一个粗略的估计。

1996年，总面积是361.05平方公里，各类土地面积和价值见表6-1。

表 6-1 天津市 1996 年各类土地面积和价值表

土地性质	土地类别	面积（平方公里）	价值（亿元）
纯公共品土地	公共设施用地	35.13	1403
	市政公用设施用地	7.61	
	绿地	17.49	
	特殊用地	37.9	
	合计	98.13	
混合公共品土地	对外交通用地	18.34	681
	道路广场用地	29.24	
	合计	47.58	
非公共品土地	居住用地	94.73	1122
	工业用地	91.92	489
	仓储用地	28.69	153
	合计	215.34	1764
总 计		361.05	3847

资料来源：《天津统计年鉴》（1996）、天津市基准地价（1992年）计算整理。

依据1992年天津基准地价，天津于1996年完成了全市国有企业土地资产清产核资工作，共测算2300个单位，土地资产价值约为909亿元。

2002年，总面积是402.65平方公里，各类土地面积和价值见表6-2。

表 6-2 天津市 2002 年各类土地面积和价值表

土地性质	土地类别	面积（平方公里）	价值（亿元）
纯公共品土地	公共设施用地	41.17	2868
	市政公用设施用地	12.45	
	绿地	27.5	
	特殊用地	39.05	
	合计	120.17	
混合公共品土地	对外交通用地	20.0	1433
	道路广场用地	40.05	
	合计	60.05	
非公共品土地	居住用地	89.94	2221
	工业用地	90.24	477
	仓储用地	42.25	224
	合计	222.43	2922
总计		402.65	7223

资料来源：《天津统计年鉴》（2002）、天津市基准地价（2002年）、《天津规划和国土资源公报》（2002）计算整理

两相比较，全市土地价值变化为3376亿元，其中，纯公共品土地价值变化幅度为1465亿元，混合公共品土地价值变化幅度为752亿元，非公共品土地价值变化幅度为1158亿元。

6.2.4 编制土地预算

土地价值化管理的具体体现是编制土地预算，根据用地性质和地价指数，测算土地的预算价值量，明确用地计划的价值含义，对不同的供地方式进行经济核算，使土地管理由单纯数量管理，上升到数量和价值双重管理的新平台上。借

鉴财政预算的原理和编制方法编制土地预算,是对土地管理的升级和深化,是土地财政的重要基础性工作。

一、土地预算的意义

首先,土地是公有的,我国是社会主义国家,政府必须让人民充分了解土地的供应和需求情况,这是现代政治的基本要求。其次通过编制土地预算可以将土地纳入我国统一价值体系管理中,为国家经济社会发展宏观决策、编制国民经济和社会发展规划、制定有关政策、进行科学决策等提供依据,为国家和有关部门有效监测、调控经济运行提供统一衡量平台。第三充分体现土地供应情况和事权范围的一致性,提高土地供应的透明度和使用效益,防止和减少土地供应的随意性。要进一步增强为人民服务,为人民管好地、用好地的民主理财意识。第四维护法定土地计划的严肃性,第五进一步重视审计等各部门对土地预算管理情况的监督检查作用,支持其增强监管查处力度。

二、土地预算的地位

与财政预算一样,县级以上地方各级政府编制本级土地预算、决算草案;向本级人民代表大会作关于本级总预算草案的报告;县级以上地方各级人民代表大会审查本级总预算草案及本级总预算执行情况的报告;批准本级预算和本级预算执行情况的报告;县级以上地方各级人民代表大会常务委员会监督本级总预算的执行。

三、土地预算的概念

简单的说,就是政府对本年度土地收支计划,即国家对计划年度农用地(含耕地,下同)转用、耕地保有量、土地开发整理和收购储备、分用途建设用地的供应(增量和存量)和有关土地税收、土地有偿收入等计划安排,以及上一年度计划执行情况(决算)。

经过多年的国土资源管理工作的积累,编制土地预算实际上已经具备了基本条件,是可行的。

首先,我们现已有了各类土地面积的基础资料。从上个世纪80年代中期开始,我国50万专业人员历时10年,耗资10亿元,完成了中国土地资源调查(业内称详查),1996年又完成了统一时点的变更调查,摸清了各级行政区域和权属单位的界线、各种土地利用的分类面积、分布、利用状况,每年采用航拍、数据库等先进手段进行实时监控的土地利用现状变更调查,现势性更为准确,基本实现“以图管地”、“以库管地”的方式,天津是1994年完成详查工作和建库工作,现在每年按航拍成果实时更新数据库。

其次,现已完成了各类用地的分级与地价测定工作。1995年按国家统一部署,全国开展了国有企业土地资产清产核资工作,方法是依据基准地价测算。1990

年全国按国土资源部统一部署,进行了各城市土地分等定级和基准地价测算工作,并且按《中华人民共和国土地管理条例》每三年更新,天津目前已进行了两次更新。国家先后颁布了《农用地分等规程》、《农用地定级规程》、《农用地估价规程》和《耕地后备资源调查与评价技术规程》、《城镇土地分等定级规程》和《城镇土地估价规程》。经过多年的工作也已具备了一支技术过硬的土地估价师队伍。

6.2.5 协调财政管理与土地管理的关系

要明确土地管理的财政意义,土地管理是实物财政的一部分,要与财政管理相呼应。财政要结合土地管理,对土地及时充分地投入,并进行考核和监督。相互配合,土地管理配合财政政策,财政政策要考虑到土地管理的特殊性。

首先树立“土地-财政系统协同”的理念,构筑“土地财政数据——土地财政信息——土地财政调控”完整加工链。

其次加快土地财政管理之间标准化的建设。二者之间没有达到默契配合的作用,是与二者之间没有一套统一的管理标准,如土地管理注重数量管理,财政管理注重帐款管理,之间应该建立价值管理体系,这是二者交融的管理平台。

最后公共信息共享。信息是管理基础。只有做到信息共享,建立数据库,打造公共信息基础平台,才能充分发挥二者应有的宏观调控作用。

§ 6.3 改进天津市土地管理的财政调控方式

6.3.1 强化税收手段

我国目前的土地管理财政调控方式主要是税费两种方式,以费为主,以税为辅,税收对我国土地市场的调控作用比较弱。按照市场经济的一般原理,政府的收入主要依靠税收而不是收费,因此,发达国家都主要采取土地税收的形式,不是费的方式来调节土地市场。我国今后对市场的调控将逐步过渡到以税为主,以费为辅的正确轨道上来。

在我国的分税制中,土地税收基本上都是地方税,是各省市自治区政府有一定自主权的税收,天津市政府可以在这方面有所作为,更多地利用税收手段,更规范地管理好城市土地。

采用税收手段就要求税制合理,也就是要改进土地税制。目前我国土地税收比较混乱,存在明显对内对外差别待遇的问题,税种也比较杂。对此,最好能够逐渐统一,规范地征收土地保有税、转让税,在保有环节合并城镇土地使用税、房产税、房地产税、外商场地使用费为土地使用税;在转让环节开征赠与税和遗产税,完善土地增值税。

调整土地税收结构。我国现行税制各个税种的出台都有特定的背景,所以各个税种税制要素的配置一般只考虑到本税种所担负的功能,很难考虑到同其他

税种税制要素的协调。这就不可避免地造成税种之间的税制要素配置相互矛盾，造成相互调节功能的冲突，以致相互抵消。新税制应尽量对各税种之间的要素配置应综合平衡，特别避免税种要素相互扭曲的情况。

要设计好税制内在的调控机制。当今世界，国家运用税收手段调控宏观经济通常有两种具体的操作方式：一是靠税制内在的调控功能。这就是通过税收立法，在税收建设中依一定的调控需要如调节收入分配、促进可持续发展、促进科技进步和开发利用等，构建起内在的税收宏观调控体系，实现国家的宏观调控目标。这是经常和一贯起作用的调控体系。二是在税法之外，用税收手段相机发布各种税收优惠政策，起补充调控作用。发达国家由于法制较为健全，前一种方式是主要方式，后一种方式只是必要时的补充。我国目前正在完善法制之中，为提高宏观调控的稳定性和科学性，改革各个税种或出台新的税种应尽可能有前瞻性，对经济发展中可能出现的新情况和新问题，税法中应能有较大的适应性规定。

6.3.2 调整供地总量与土地开发结构

城市建设成果的一个重要体现是土地价值的提高，如前所述，经济发展与土地开发利用面积的相关度达到0.9234，在规划中一般采用容积率来表示土地利用效率的提高，采用固定资产投资中的天津商品房开发面积所计算的容积率来测算与GDP的相关度，见下表。

表 6-3 天津市容积率与 GDP 相关度测算表

年份	完成开发土地 面积(万平方米)	竣工建筑面 积(万平方米)	容积率 X	GDP Y	X ²	Y ²	XY	相关度
1999	335.5	454.8	1.36	1450.06	1.8496	2102674	1972	0.1116
2000	492.2	583.5	1.19	1639.36	1.4161	2687501	1950.4	
2001	468	690.5	1.48	1840.1	2.1904	3385968	2723.35	
2002	575	746.4	1.30	2051.16	1.69	4207257	2666.51	
合计	1870.7	2475.2	5.33	6980.68	7.1461	12383400	9312.26	

资料来源：《中国统计年鉴》（历年）、《天津统计年鉴》（年鉴）计算整理。

容积率与GDP的相关度为0.1116。

1998年亚利桑那州立法机关通过了“精明增长法”（GROWING SMARTER ACT），于2000年成立了“精明增长委员会”（GROWING SMARTER COMMISSION），提出引入经济基准来建立明确的指标进行土地使用规划效果的评估。结合天津的实际情况，衡量土地利用效率可以用单位面积的GDP（投资强度）和容积率（开发强度）来表示。

城市建设用地的主要来源是征用周边的农地，目前对农地保护发挥作用的是耕地占用税，税率较低，课税范围较窄，因此，对所有农地均征收农地占用税，按地类不同实行差别税率，对耕地采取高税率，可以减缓建设对农地的侵占。

对不同用地实行差别税收。不同地区和不同地段之间存在土地级差收入，城镇土地使用税是地方政府根据土地所处位置好坏确定的土地级别以及相应的

税额来调节土地级差收入，国际上普遍按地价征收土地税，不仅调节了土地级差收入，而且反映了土地生产力的大小。因此提高城镇土地使用税率，同时按照具体用地类型采用差别税率，在按原有大、中、小城市和县城、建制镇、工矿区分类的基础上，区别对待居住、工业、商业、和其他等不同用途的用地，既可以调节级差收入又可调节土地使用结构。

在实际工作中，要注意税收手段和非税收手段的相互结合，目前天津是按依据土地级别和不同用途的基准地价测算的出让地价经过招拍挂收取土地出让金，考虑到了供地总量和土地使用结构的问题，但由于土地出让年限较长，需要用税收手段在土地出让年期中调节。

6.3.3 用财政手段抑制土地投机

土地增值是社会生产力发展的必然结果，土地的增值部分应主要归因于社会，由政府代表社会取得这部分收入，而不能完全属于土地使用者，否则，就会引起大量购置土地，进行土地投机的行为，严重干扰社会和经济活动，甚至带来严重的政治问题。

天津近几年正处于经济高速发展期，2002年下半年开始地价增长，根据天地指数，2003年土地交易价格上涨30%，而房屋和土地的空置率高居不下，从经济学角度讲，地价上涨的同时土地囤积量持续攀升，则土地投机较严重。见下表。

表 6-4 天津市土地购置与开发面积表

年份	土地购置面积（万平方米）	土地开发面积（万平方米）
1999	189.7	335.5
2000	330.8	492.2
2001	519	468
2002	582.7	575

资料来源：《中国统计年鉴》（历年）、《天津统计年鉴》（年鉴）计算整理。

说明从2002年下半年，出现土地囤积，囤积数量快速扩张，土地投机较严重。原因如下：

一、天津从未开征土地增值税。

土地投机更容易在转让环节中发生，目前天津对土地转让环节除了土地监察以外没有得力的手段，因此天津开通土地增值税实属当务之急。

二、天津土地隐形市场严重存在。

土地隐形市场是指在我国土地使用权转让市场中，以隐蔽形式进行的非法交易行为，它是通过买卖土地使用权，利用市场地产品价格的变化，将本来应归属于社会的城市土地增值收益据为己有，从中牟取暴利。土地隐形市场主要表现形式有：一是以买卖房屋为名，行买卖土地为实，房价中隐藏着地价；二是出租临街门面，高价房租中隐藏着地租；三是以地入股搞联营、联建，参与分红；四是以地易房、以地低债。土地隐形市场的存在，引发了土地投机行为，搞乱了土地权

属关系,导致国家土地收益的大量流失,据有关人士估计,仅原行政划拨的土地每年约有2%左右进入市场,引起全国土地收益流失近百亿元。

天津市政府从2002年开始实行土地收购储备和出让招拍挂制度,力争垄断土地一级市场,2004年发布《关于清理中心城区土地隐形市场的通知》,全面清理土地市场,规范土地使用行为,防止政府土地收益流失,打击土地投机,创造公平的土地市场环境。

6.3.4 增强财政的土地投入体系建设

2002年天津用中心城区内可改造土地用于贷款融资650亿元。作为抵押融资资产应该得到良好的照顾,使之保值增值,才能成为经济发展的“金土地”。所以应该从两个方面给予资金支持:

一是对土地开发建设方面予以资金保障。使土地本身处于良性循环利用状态,保证永续获得土地资产收益。最主要的是协调基础条件建设与土地开发规划,通过土地收购储备计划与市政建设计划的有机结合,既可围绕市政建设开展土地储备工作,又可围绕市政建设迅速改善储备地块的基础设施配套情况,迅速提高土地附加值,从而在供地过程中实现更多的土地收益,政府因此获得更多的城市建设资金投入基础设施和公共配套设施建设,形成市政建设和土地资产经营工作的良性互动。

二是对土地管理方面资金的支持。只有高效率的管理工作才能使土地成为经济社会发展的资源和资产。应该保证土地管理的工作经费,尤其是在预算中保证土地规划经费。土地事业费、土地规划、土地收购储备、土地供应纳入到财政预算统一核算,建立土地规划、土地调查评价、科技建设等财政预算支出体系和土地收购储备(开发整理)的运行成本、土地资产置换投入体系。

§ 6.4 天津市土地财政的政策措施

6.4.1 为土地税制改革作好准备

按照我国现行的财政体制,土地税收属地方税,但立法权属中央,各地不能按照自己的情况充分使用税收手段管理辖区的土地,这种土地税制已经不适应经济发展的需要,无法有效调节土地利用,应该彻底改革。

土地税收与土地非税收收入的关系,土地税收在现阶段是土地财政收入的辅助,今后要逐步过渡到以税为主,以费为辅的正确轨道上来。土地税制要完善,按照土地保有、土地转移、土地增值等环节设置相应的土地税种。

统一税赋,简化税种。取消国内和国外、城镇和乡镇的土地税费征收标准差异,在保有环节合并城镇土地使用税、房产税、房地产税、外商场地使用费为土地使用税;提高耕地占用税税率;在转让环节开征赠与税和遗产税,完善土地增殖税,开征土地闲置和荒芜税。

6.4.2 强化土地有偿收益管理

编制土地有偿收益收支专项预算。收支专项预算编制的内容包括收入计划和支出计划。收入计划主要反映各地块的出让面积、基准价、预计出让价款,以及出让时间等内容;支出计划主要反映各出让地块的土地开发费用、提取和上缴税费及专项资金、土地出让金结余用于企事业单位改制安置费用,定向分配给各区域、各国有投资开发单位的基本建设支出,政府财政统一分配项目支出等。市本级土地出让金收支专项预算,由市级预算和区县预算组成。保证专款专用。

土地有偿收益管理的方式,实行“收缴分离”。即国土资源部门负责填发缴款通知单,土地受让方根据缴款通知单的金额、开户银行和帐号,按规定时间将土地出让金直接缴入“土地出让金财政专户”。

继续完善土地有偿收益“收支两条线”的征管体制,结合实际,进一步扩大“收支两条线”管理范围,把土地行政事业性收费纳入“收支两条线”管理范围。财政土地部门认真落实“收支两条线”管理工作责任制,加强沟通,确保工作落到实处。

加强监督检查工作力度,要切实加强财政资金和账户管理,监督单位执收执罚行为,防止收支脱钩后应收不收、应罚不罚,确保预算安全稳健运行;要严肃查处违反“收支两条线”管理规定的单位和个人。防止土地有偿收益流失。

6.4.3 建立财政对土地投入的资金渠道

土地收购储备活动有两个目的,一个是公益性土地收购储备,另一个是盈利性储备。前者以公益性为目的,提供公共或部分公共土地产品,后者以赢利性为目的。对于前者应该由财政出资或政府补助并纳入财政预算;后者可以在执行规划要求的前提下贷款、发行债券或募集股本取得的土地收购储备活动资金。但是在政府指导下成立的土地收购储备机构是否能承担起土地宏观调控的责任,并且是否严格遵守两类土地收购储备原则,不会最终走上一切“以赢利为目的”结局无疑是对土地管理人员提出更高要求。

6.4.4 协调土地管理部门与财政部门

90年代以来全国出现的开发区热,地方政府以地生财,追求片面的“政绩”,乱批滥占土地,严重破坏土地市场秩序,造成土地资源的大量浪费的现象。究其原因,缺乏对土地的核算是基本原因。

既然问题出在供地权失控,解决之道就应该是对这种权力依法予以约束。首先是防止土地部门独享土地的全部裁量权,建立土地部门与财政部门的协调机制,充分发挥地方人大和各级监察体系的监督职能。

其次实现房地产权属的统一管理降低土地管理成本,更科学地核算土地管理效益。天津在2001年成立了规划和国土资源局,主要模式是“规土合一”,但

其中属于土地管理中的土地产权登记又划归天津市房管局管理，所以天津发挥“规土合一”优势取得了别的地方无法取得的成绩，如海河改造、地铁建设、危陋平房改造等，另一方面却因权属管理的分割，造成了别的地方不会出现的问题，如土地市场的分裂管理，部门间协调更加困难。

最后建立土地和财政部门的工作联系程序。土地税制的改革离不开土地的基础工作，各项土地税收都需要依据土地分等定级和基准地价等基础工作来制定，发挥土地宏观调控手段又需要财政协助完成，二者之间存在天然的链条，应该充分发挥链条作用。

结束语

土地资源管理任重道远，惟有遵循经济社会规律，承认客观事实，将土地资源纳入到社会经济统一的价值体系中，构建土地资源和公共财政管理平台，才能合理配置土地资源，公共财政才能有效调控土地资源，不断提高土地管理水平，进而充分发挥土地管理和公共财政宏观调控作用。

虽然本文结束了，但感觉意犹未尽，笔者更愿意认为这是一个阶段性成果，很多问题需要深入研究，如土地预算的操作、土地管理与公共财政的不同组合、土地税制的改革、土地市场的调控等等。随着笔者学识的累积和经验的丰富，笔者想在这方面能进一步探索。

财政政策总与货币政策做搭档，今年5月底经广东省政府批准，广东国土资源厅、财政厅、税务局、人行广东分行联合出台《关于加快金融机构抵债土地处置若干意见》，拥有大量“抵债土地”的商业银行开始卸“土地包袱”；在土地市场整顿的大气候下，各开发商纷纷以项目收购、股权收购的方式规避土地一级市场交易。可见，土地、财政、金融是相伴相随的，其中的内容丰富多彩。因此，土地与金融的关系将是笔者下一个研究课题。

由于时间和能力所限，本文还有一些不足，请各位老师和读者提出宝贵意见。

参考文献

- [1] 天津房地产市场, 1993~2002 年, 南开大学出版社
- [2] 天津统计局编, 天津统计年鉴, 1997~2003 年, 北京: 中国统计出版社
- [3] 天津财政局编, 天津财政年鉴, 1997~2003 年, 天津: 天津古籍出版社
- [4] 天津市人民政府编, 天津经济年鉴, 1993~2000 年
- [5] 天津市规划和国土资源局评测, 天津市人民政府批准颁布, 天津中心市区土地分等定级和基准地价, 1992 年、1998 年、2002 年
- [6] 天津市规划和国土资源局编, 天津市规划和国土资源局公报, 2001~2003 年
- [7] 国土资源部编, 国土资源综合统计年报, 2000~2003 年
- [8] 国土资源部编, 中国国土资源年鉴, 1994~2003 年
- [9] 国家统计局编, 中国统计年鉴, 1996~2003 年, 北京: 中国统计出版社
- [10] 北京统计局编, 北京统计年鉴, 2002~2003 年, 北京: 中国统计出版社
- [11] 上海统计局编, 上海统计年鉴, 2002~2003 年, 北京: 中国统计出版社
- [12] 重庆统计局编, 重庆统计年鉴, 2002~2003 年, 北京: 中国统计出版社
- [13] 广州统计局编, 广州统计年鉴, 2002~2003 年, 北京: 中国统计出版社
- [14] 深圳统计局编, 深圳统计年鉴, 2002~2003 年, 北京: 中国统计出版社
- [15] 杭州统计局编, 杭州统计年鉴, 2002~2003 年, 北京: 中国统计出版社
- [16] 香港政府统计处编, 香港统计数字一览, 2004 年
- [17] 天津市土地交易中心编, 天地指数, 2003 年 1~12 月, 2004 年 1~5 月
- [18] 天津市城市总体规划、天津市土地利用总体规划, 国务院批准, 1999 年
- [19] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局发布, GB/7 18508-2001, 中华人民共和国国家标准, 2002 年
- [20] 陈共, 财政学, 北京: 中国人民大学出版社, 1999
- [21] 毕宝德, 土地经济学, 北京: 中国人民大学出版社, 1993
- [22] 钱文荣, 中国城市土地资源配置中的市场失灵、政府缺陷与用地规模过度扩张, 浙江大学农业现代化与农村发展研究中心, 中国杭州 310029, 2001 年

致 谢

将近三年的 MPA 学习即将结束，一路行来，点滴在心。因此下笔之时，自己便预料到这将是一篇冗长的谢词，虽然这不是一部完美的论文，但这篇论文的完成，要感谢的人真的很多，仅以此文表达我的诚挚谢意。

首先要感谢陈通老师和姜福洋老师的谆谆教诲，他们渊博的学识和严谨的治学态度值得我学习。感谢姜福洋老师在论文写作过程中给予我很多建设性的指导，并多次费心指出我论文中的许多问题，让我论文的基础得以成型。论文能顺利付梓，要特别感谢陈通老师的指正，使我获益良多。我的论文占去两位老师太多的时间，让我深感歉意，惟有在以后求学的道路上不懈努力，不断进取，来回报他们。尤其要特别感谢孙学慧老师，在紧张办理论文答辩的事宜中给予我无私帮助。

感谢任雨来老师，他作为我的实践导师提出了许多宝贵的意见，使我受用无穷。感谢两位同窗——李晋威和曹金暄及时提供我有关论文办理的消息，感谢窦丽霜同学在论文手续方面的咨询。我的同事姚胜利、王明璋、刘茂国热心帮我借书、查阅资料，非常感谢。

求学过程中幸赖许多老师同学的协助，让我得以度过挫折与困难，更有赖于许多朋友的精神支持和实质帮助，我才能顺利完成学业。

最后要感谢我的父母与家人，若不是他们长久以来的支持，不可能有我今天的小小成果。

谢谢大家！